

중요 어휘

- 징수(徵收)**: 국가 또는 공공 단체가 국민으로부터 세금이나 공과금 따위를 거두어들임.
유의어: 수납(收納), 거수(舉收)
예문: 지방 자치 단체는 주민세를 매년 정기적으로 징수한다.
- 자의적(恣意的)**: 일정한 기준이나 원칙 없이 제멋대로 하는 것.
유의어: 독단적(獨斷的), 임의적(任意的)
반의어: 합리적(合理的)
예문: 관리자의 자의적인 판단으로 규정이 일관성 없이 적용되었다.
- 과세(課稅)**: 세금을 매기거나 부과함.
유의어: 부과(賦課)
반의어: 면세(免稅), 비과세(非課稅)
예문: 정부는 고소득층에 대한 과세를 강화하는 방안을 검토하고 있다.
- 열거(列舉)**: 여러 가지 예나 사실을 낱말이 죽 늘어놓음.
유의어: 나열(羅列), 죽 늘어놓음
예문: 보고서에는 문제점이 항목별로 열거되어 있었다.
- 포괄적(包括的)**: 일정한 범위 안에 있는 여러 가지를 하나로 묶거나 모두 아우르는 것.
유의어: 총괄적(總括的), 망라적(網羅的)
반의어: 개별적(個別的)
예문: 이번 조사는 사회 전반에 걸친 포괄적인 실태 파악을 목표로 한다.
- 문언(文言)**: 문서에 적혀 있는 말이나 글.
유의어: 문구(文句), 자구(字句)
예문: 계약서의 문언만으로는 당사자의 진정한 의도를 파악하기 어려운 경우가 있다.
- 입법(立法)**: 법률을 제정함.
유의어: 제정(制定), 법제화(法制化)
반의어: 폐법(廢法)
예문: 국회는 새로운 환경 규제에 관한 입법 절차를 진행 중이다.
- 취지(趣旨)**: 어떤 일의 근본이 되는 목적이나 뜻.
유의어: 목적(目的), 의도(意圖)
예문: 이 제도의 취지는 저소득층의 생활 안정을 지원하는 데 있다.
- 지향(指向)하다**: 어떤 목표로 뜻이 쏠리어 향하다.
유의어: 추구(追求)하다, 지행(志行)하다
예문: 우리 회사는 지속 가능한 성장을 지향하고 있다.
- 형평성(衡平性)**: 균형이 잡혀 어느 쪽으로도 치우치지 아니하는 성질.
유의어: 공평성(公平性), 균형성(均衡性)
반의어: 불균형(不均衡)
예문: 정책을 시행할 때에는 지역 간 형평성을 고려해야 한다.
- 과세 공백(課稅空白)**: 세금이 부과되어야 할 대상에 대해 법적 근거가 없어 과세가 이루어지지 못하는 상태.
예문: 신종 금융 거래에 대한 과세 공백이 사회적 문제로 대두되고 있다.
- 세목(稅目)**: 세금의 종류를 나타내는 항목.
유의어: 세종(稅種)
예문: 소득세, 부가가치세, 재산세 등은 대표적인 세목에 해당한다.
- 법적 안정성(法的安定性)**: 법률 관계가 함부로 변경되지 않고 안정적으로 유지되는 성질.
예문: 소급 입법은 법적 안정성을 해치는 대표적인 사례로 지적된다.
- 병행(並行)하다**: 두 가지 이상의 일을 나란히 동시에 하다.
유의어: 겸행(兼行)하다, 동시(同時)에 하다
예문: 학업과 아르바이트를 병행하는 것은 체력적으로 쉽지 않다.

- 무상(無償)**: 아무런 대가나 보수 없이 거저 하는 것.
유의어: 무료(無料), 무보수(無報酬)
반의어: 유상(有償)
예문: 그 단체는 저소득 가정에 무상으로 교육 자료를 제공하였다.
- 재분배(再分配)**: 이미 분배된 소득이나 재화를 다시 고르게 나누어 줌.
예문: 조세 정책은 사회적 부의 재분배를 실현하는 주요 수단이다.
- 피상속인(被相續人)**: 상속이 개시되는 사람, 즉 사망한 사람.
반의어: 상속인(相續人)
예문: 피상속인의 유언장이 발견되어 재산 분할 방향이 달라졌다.
- 귀속(歸屬)되다**: 재산이나 권리 따위가 특정 개인이나 단체의 소유로 돌아가다.
유의어: 소속(所屬)되다
예문: 무주택 토지는 법률에 따라 국가에 귀속된다.
- 산정(算定)하다**: 셈을 하여 결정하다.
유의어: 산출(算出)하다, 계산(計算)하다
예문: 보험금은 피해 규모를 정밀하게 산정한 후에 지급된다.
- 공제(控除)하다**: 일정한 금액이나 수량을 빼다.
유의어: 차감(差減)하다
반의어: 가산(加算)하다
예문: 연말정산 시 의료비와 교육비를 소득에서 공제할 수 있다.
- 과세 표준(課稅標準)**: 세액을 산출하기 위하여 과세 대상에 대해 정한 기준 금액.
예문: 과세 표준이 높아질수록 적용되는 세율도 함께 올라간다.
- 차등(差等)**: 차이가 있는 등급이나 구별.
유의어: 등차(等差), 격차(格差)
반의어: 균등(均等)
예문: 학교는 성적에 따라 장학금을 차등 지급하였다.
- 직계 존비속(直系尊卑屬)**: 직계 존속과 직계 비속을 아울러 이르는 말. 부모·조부모 등 뒤편세대와 자녀·손자녀 등 아랫세대를 통틀어 가리킴.
예문: 직계 존비속 간의 부동산 거래는 증여로 추정되어 세무 조사를 받을 수 있다.
- 합산(合算)하다**: 둘 이상의 금액이나 수량을 합하여 계산하다.
유의어: 합계(合計)하다, 통산(通算)하다
예문: 부부의 소득을 합산하여 세금을 산출하는 방식이 적용되었다.
- 분산(分散)하다**: 갈라져 흩어지다. 또는 갈라서 흩다.
유의어: 산포(散布)하다
반의어: 집중(集中)하다
예문: 투자 위험을 줄이기 위해 자산을 여러 종목에 분산하였다.
- 의거(依據)하다**: 어떤 사실이나 원리에 근거하다.
유의어: 근거(根據)하다, 준거(準據)하다
예문: 법원은 관련 법률에 의거하여 판결을 내렸다.
- 가산(加算)하다**: 더하여 계산하다.
유의어: 합산(合算)하다, 추가(追加)하다
반의어: 공제(控除)하다
예문: 가산세는 본래 납부해야 할 세액에 일정 비율을 가산하여 부과된다.
- 기각(棄却)하다**: 청구나 신청 따위를 받아들이지 아니하고 물리치다.
유의어: 각하(却下)하다
반의어: 인용(認容)하다
예문: 법원은 원고의 항소를 기각하고 원심 판결을 유지하였다.

[1~8] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가)

조세 법률주의는 세금 부과와 징수라는 절차가 반드시 법률에 근거해서 이루어져야 한다는 원칙을 말한다. 법에 명시되지 않은 세금을 부과하거나 법의 규정을 넘어서 세율이나 과세 기준을 자의적으로 변경하는 것은 원칙적으로 금지된다. 조세 법률주의는 정부의 과세 행위를 법적으로 제한함으로써, 국민의 재정적 권리를 보호하고 세금 부과와 공정성과 예측 가능성을 높이는 역할을 한다. 조세 법률주의는 실무에서 조세 열거주의와 조세 포괄주의라는 두 가지 해석 방식으로 구체화된다.

조세 열거주의는 법률에 명시된 사항만을 엄격히 적용하여 과세하는 방식이다. 여기에 따르면 구체적인 법조문에 규정되지 않은 새로운 형태의 경제 행위나 재산 이전이 발생하더라도 과세할 수 없다고 본다. 이는 납세자의 권리를 최대한 보장하는 데 초점을 맞춘 해석으로 국가의 조세권 남용을 방지할 수 있다. 조세는 국민의 재산권과 밀접하게 연결되어 있어, 명확한 법적 근거 없이 이루어지는 과세는 곧 국민의 재산을 침해하는 결과를 초래할 수 있기 때문이다. 따라서 조세 열거주의는 국가가 세금을 걷는 이유와 그 한계를 엄격하게 규정함으로써, 정부 권한에 대한 법적 통제를 실현하는 수단이 된다.

조세 포괄주의는 법조문의 문언뿐 아니라 입법 취지나 과세 목적 등을 종합적으로 고려하여, 법에 명시되지 않았더라도 유사한 성격의 거래나 행위에는 과세하는 방식이다. 이는 과세 대상이 되는 경제 활동이 지속적으로 다양화되고 복잡해지는 현실 속에서 법률이 미처 규정하지 못한 영역에까지 과세 정의를 실현하는 것을 지향한다. 예를 들어 새로운 형태의 금융 상품이나 디지털 자산 거래와 같이 전통적인 세법 체계에 명시적으로 포함되지 않은 행위에 대해서도, 기존 규정의 취지와 구조를 바탕으로 과세 가능성을 검토한다. 조세 포괄주의는 이러한 접근을 통해 과세 회피의 가능성을 줄이고, 유사한 경제적 실질을 가진 행위들 간의 ①[조세 부담 형평성]을 확보할 수 있도록 한다.

현대의 조세 실무에서는 두 입장 사이의 균형이 요구된다. 법률의 문언만을 따를 경우에는 새로운 유형의 경제 행위나 재산 이전 방식에 대해서는 과세 공백이 발생할 수 있다. 반대로 법 해석이 지나치게 포괄적일 경우에는 납세자의 권리를 침해할 우려가 있다. 따라서 법률에 근거하되 그 해석과 적용은 사회 변화와 경제 환경의 복잡성을 반영해야 공정한 과세가 이루어질 수 있다. 예컨대 상속세나 증여세와 같은 세목에서는 조세 열거주의와 조세 포괄주의 중 어떤 방식을 적용하는가에 따라 과세 기준이 달라질 수 있고, 과세 범위나 방식에도 차이가 발생할 수 있다. 이에 따라 납세자의 실제 세 부담과 ②[법적 안정성]은 큰 차이를 보이게 된다. ③[과세 행위가 법률에 근거해야 한다는 조세 법률주의의 대원칙 아래에서 열거주의적 태도로 납세자의 권리를 보호하는 동시에 포괄주의적 해석을 통해 조세 회피를 방지함으로써 궁극적으로는 조세 정의를 실현하려는 노력이 병행되고 있는 것이다.]

(나)

재산의 이전은 개인의 경제적 지위를 변화시키는 중요한 사건이며, 이는 조세 제도의 핵심적인 영역 중 하나로 다뤄진다. 특히 상속세와 증여세는 재산이 무상으로 이전될 때 부과되는 세금으로, 조세의 공정성과 부의 재분배를 실현하는 중요한 도구로 작용한다. 그러나 이 두 세목은 본질적으로 유사하면서도 부과 방식과 적용 기준에서 차이를 보인다.

상속세는 사망한 사람의 재산이 상속인에게 이전될 때 부과되는 세금이다. 즉 피상속인이 보유하고 있던 재산이 사망으로 인해 상속인에게 무상으로 귀속되는 경우, 국가가 이에 대해 일정 비율의 세금을 부과하는 것이다. 상속세는 피상속인의 사망을 기준으로 하며, 상속 재산의 전체 가치를 산정한 후 일정 금액을 공제한 뒤, 과세 표준에 따라 세율을 적용하여 계산된다. 대한민국의 경우, 상속세는 과세 표준에 따라 10%에서 최대 50%까지 차등 적용된다. 예를 들어 1억 원 이하의 상속 재산에는 10%, 30억 원을 초과하는 부분에는 50%의 세율이 적용된다. 또한, 상속세는 상속 재산 전체를 기준으로 과세되며, 가족 단위로 세금이 부과된다는 특징이 있다. 납세 의무는 원칙적으로 상속받은 자에게 있으며, 피상속인이 거주하던 국가에 따라 과세 방식이 달라질 수 있다. 상속세의 부담을 줄이기 위해 정해진 기한 내에 상속세를 신고한 경우에는 상속인에 따라 일정 금액의 상속 재산을 공제받을 수 있다.

증여세는 생존해 있는 자가 자신의 재산을 타인에게 무상으로 이전할 때 부과되는 세금이다. 즉 부모가 자녀에게 재산을 주거나, 친구나 지인에게 재산을 이전하는 경우에도 증여세가 적용된다. 증여세는 재산을 받는 사람을 기준으로 부과되며, 일정 금액 이하의 증여는 세금이 면제되지만, 일정 기준을 초과하는 경우에는 과세가 이루어진다. 증여세율은 과세 표준에 따라 10%에서 50%까지 적용되며, 미성년자가 아닌 직계 존비속 간의 증여는 5천만 원까지 비과세되지만, 이를 초과하는 금액에 대해서는 과세된다. 배우자 간 증여의 경우 6억 원까지 비과세 혜택이 주어진다. 증여세는 개별 증여 행위를 기준으로 과세되며, 증여가 이루어질 때마다 부과된다는 점에서 상속세와 차이를 보인다. ④[특히 일정 기간 내 동일인에게서 받은 증여 재산은 합산하여 과세할 수 있도록 규정하고 있다.] 이는 가족 내에서 재산을 분산 증여하여 세 부담을 회피하려는 시도를 방지하기 위함이다. 증여세의 납세 의무는 일반적으로 재산을 받은 사람이 부담하며, 특별한 경우에는 증여자가 대신 납부할 수도 있다.

1. (가)와 (나)에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① (가)는 조세 법률주의의 개념을 제시한 뒤 이를 구체화하는 두 해석 방식을 대비하고 있으며, (나)는 두 세목의 공통된 기능을 언급한 뒤 각각의 부과 기준과 적용 방식의 차이를 설명하고 있다.
- ② (가)는 조세 법률주의의 역사적 변천 과정을 시대순으로 서술하고 있으며, (나)는 상속세와 증여세에 관한 전문가들의 상반된 견해를 비교하고 있다.
- ③ (가)는 조세 법률주의와 관련된 구체적 법률 조항을 열거하며 그 실효성을 검증하고 있으며, (나)는 상속세와 증여세의 세율 변화 추이를 분석하고 있다.
- ④ (가)는 조세 법률주의가 지닌 한계를 지적하며 이를 대체할 새로운 원칙을 제안하고 있으며, (나)는 상속세와 증여세의 통합 필요성을 논증하고 있다.
- ⑤ (가)는 조세 열거주의와 조세 포괄주의 중 하나의 우위를 주장하고 있으며, (나)는 상속세와 증여세 중 조세 정의에 더 부합하는 세목을 평가하고 있다.

2. (가)를 바탕으로 알 수 있는 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① 조세 열거주의는 법조문에 명시되지 않은 경제 행위에 대해 과세하지 않음으로써 납세자의 재산권을 보호하려는 해석 방식이다.
- ② 조세 포괄주의에 따르면, 경제 활동의 다양화로 인해 세법이 규정하지 못한 영역이 발생하더라도 기존 규정의 취지를 근거로 과세 가능성을 판단할 수 있다.
- ③ 조세 열거주의만을 엄격히 적용할 경우 경제 환경의 변화에 따른 새로운 유형의 거래에서 과세 공백이 나타날 수 있고, 조세 포괄주의만을 확대 적용할 경우 납세자의 권리가 침해될 수 있다.
- ④ 조세 열거주의와 조세 포괄주의는 조세 법률주의와는 별개의 과세 원칙으로서, 각각 독자적인 법적 근거에 기반하여 과세 대상을 규정하는 체계이다.
- ⑤ 동일한 세목에 대해서도 조세 열거주의와 조세 포괄주의 중 어떤 방식을 적용하는가에 따라 과세 기준과 범위가 달라질 수 있다.

3. (나)에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① 상속세는 피상속인의 사망이라는 사건을 기준 시점으로 하여 상속 재산 전체의 가치를 산정한 뒤 과세 표준에 따른 세율을 적용하여 계산된다.
- ② 증여세의 납세 의무는 원칙적으로 재산을 받은 사람에게 있으나, 예외적으로 증여자가 세금을 대신 납부하는 것도 허용된다.
- ③ 상속세는 가족 단위로 세금이 부과되는 반면, 증여세는 증여자와 수증자 쌍방의 재산 총액을 합산하여 과세된다.
- ④ 증여세에서 비과세되는 금액의 한도는 증여의 당사자 간 관계에 따라 달라질 수 있다.
- ⑤ 상속세와 증여세는 모두 재산이 무상으로 이전되는 상황에 대해 부과되는 세금이라는 점에서 공통적이다.

4. ㉠과 ㉡에 대한 이해로 가장 적절한 것은?

- ① ㉠은 조세 열거주의가 법률의 문언을 엄격히 적용함으로써 확보하고자 하는 가치이고, ㉡은 조세 포괄주의가 과세 범위를 확장함으로써 달성하고자 하는 가치이다.
- ② ㉠은 법에 명시되지 않은 행위에게까지 과세함으로써 달성되는 것이므로, 법률의 문언만을 따르는 해석 태도 아래에서는 ㉠이 훼손될 수 있으며, 이 경우 ㉡도 함께 약화된다.
- ③ ㉠은 유사한 경제적 실질을 가진 행위들 사이에서 세 부담의 균등함을 의미하고, ㉡은 과세 기준이 명확하고 예측 가능하여 납세자가 자신의 세 부담을 사전에 가늠할 수 있는 상태를 의미한다.
- ④ ㉠의 확보를 위해 법 해석을 포괄적으로 운용하면 ㉠이 강화되고, 반대로 ㉠의 확보를 위해 법 해석을 엄격히 운용하면 ㉠이 강화되어, 두 가치는 항상 동일한 방향으로 달성된다.
- ⑤ ㉠은 과세 대상이 되는 경제 활동의 다양화와 무관하게 불변하는 절대적 원칙이고, ㉡은 조세 열거주의와 조세 포괄주의 중 어느 쪽을 적용하더라도 동일하게 보장되는 가치이다.

5. 위 글을 바탕으로 ㉢를 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉢는 열거주의와 포괄주의가 각각 고유한 기능을 수행한다는 앞선 논의를 종합한 서술로, 열거주의가 조세 회피를 방지하고 포괄주의가 납세자의 권리를 보호하는 상호 보완적 관계가 조세 정의의 기반이 됨을 귀결하고 있다.
- ② ㉢는 열거주의와 포괄주의가 각각 고유한 기능을 수행한다는 앞선 논의를 종합한 서술로, 두 해석 방식이 독자적으로 조세 정의를 실현하고 있기에 양자의 우선순위를 설정할 필요가 없음을 귀결하고 있다.
- ③ ㉢는 열거주의와 포괄주의 사이의 균형이 필요하다는 4문단의 논의를 마무리하는 서술로, 법률의 문언에 근거한 해석만이 조세 법률주의의 대원칙에 부합하며 포괄주의적 해석은 이 원칙의 예외에 해당함을 한정하고 있다.
- ④ ㉢는 열거주의와 포괄주의 사이의 균형이 필요하다는 4문단의 논의를 마무리하는 서술로, 대원칙 아래에서 두 해석 방식의 기능이 결합될 때 과세의 공정성과 납세자 권리 보호가 동시에 추구될 수 있음을 종합하고 있다.
- ⑤ ㉢는 조세 법률주의의 실현이 현실적으로 불가능한 이상임을 시사하는 서술로, 열거주의와 포괄주의의 근본적 대립이 해소되지 않는 한 조세 정의의 완전한 달성은 기대할 수 없음을 함의하고 있다.

6. ㉣의 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 증여세는 증여가 이루어질 때마다 부과되어 각 건의 과세 표준이 독립적으로 산정되므로, 한 번에 이전할 재산을 여러 차례로 나누면 각 건이 낮은 세율 구간에 해당하게 되어 전체적으로 상속세보다 세 부담이 줄어들 수 있는데, 이러한 방식의 세 부담 회피를 차단하기 위한 것이다.
- ② 상속세는 피상속인의 사망 시점에서 재산 전체에 대해 일괄 과세되는 반면, 증여세는 수증자를 기준으로 부과되어 동일인에 대한 증여와 타인에 대한 증여가 구별되지 않으므로, 수증자별 과세 근거를 마련하기 위한 것이다.
- ③ 증여세의 비과세 한도는 당사자 간 관계에 따라 달라지는데, 동일인에게서 받은 증여 재산을 합산하지 않으면 증여자가 매번 비과세 한도 이내로만 증여하여 증여세를 전혀 부과할 수 없게 되므로, 비과세 혜택의 남용을 차단하기 위한 것이다.
- ④ 조세 포괄주의에 따르면 법에 명시되지 않은 거래에도 입법 취지를 적용하여 과세할 수 있는데, 분산 증여는 세법에 명시적으로 규정되지 않은 새로운 유형의 재산 이전이므로 포괄주의적 해석에 의해 과세 근거를 확보하기 위한 것이다.
- ⑤ 상속세와 증여세의 세율 구간이 동일하기 때문에, 합산 규정이 없더라도 증여를 통한 재산 이전과 상속을 통한 재산 이전 사이에 세 부담의 차이가 발생하지 않으므로, 합산 규정은 행정적 편의를 위한 절차적 장치이다.

7. (가)와 (나)를 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

甲은 보유 재산이 현금 40억 원인 상태에서 세 부담을 줄이기 위해 생전에 재산을 분산 이전하기로 하였다. 甲은 2020년에 성인 자녀 乙에게 현금 3억 원을 증여하였고, 乙은 이를 증여로 신고하여 증여세를 납부하였다. 2022년에 甲은 다시 乙에게 현금 2억 원을 증여하였고, 乙은 동일하게 증여로 신고하여 증여세를 납부하였다. 이후 2026년에 甲이 사망하였고, 사망 당시 甲 명의의 재산은 현금 35억 원이었다. 乙은 기한 내에 상속세를 신고하였다. 세무서는 상속세 및 증여세법 제13조 1항인 '피상속인이 상속 개시 전 10년 이내에 상속인에게 증여한 재산은 상속 재산 가액에 가산하여 상속세 과세 가액으로 본다.'를 적용하여 과세 가액을 산정하였으며, 같은 법 제13조 3항인 '상속세 과세 가액에 가산한 증여 재산에 대하여 이미 납부한 증여세가 있는 경우, 그 증여세 상당액을 상속세에서 공제한다.'도 함께 적용하였다.

(단, 재산 가치의 변동은 없으며, 상속인은 乙 1인이다.)

- ① 乙이 2020년에 3억 원을 증여받았을 때, 미성년자가 아닌 직계존비속 간의 증여이므로 5천만 원까지 비과세되고 나머지 2억 5천만 원에 대해 증여세가 부과되었겠군.
- ② 세무서가 상속세 과세 가액을 산정할 때, 甲이 사망 전 10년 이내에 乙에게 증여한 2020년과 2022년의 증여 재산 5억 원을 상속 재산 35억 원에 가산하여 40억 원을 과세 가액으로 보았겠군.
- ③ 세무서가 제13조 1항과 3항을 함께 적용한 것은 증여 재산을 상속 재산에 합산하여 과세하되, 이미 납부한 증여세와 상속세가 이중으로 부과되지 않도록 조정하기 위한 것이겠군.
- ④ 乙이 기한 내에 상속세를 신고하였기 때문에, 세무서는 과세 가액에서 일정 금액을 공제한 뒤 과세 표준에 따라 차등적 세율을 적용하여 상속세를 부과하였겠군.
- ⑤ 세무서가 생전 증여 재산을 상속 재산에 합산한 것은 조세 포괄주의에 따라 법에 명시되지 않은 재산 이전 행위에까지 과세를 확장한 것이므로, 이에 대해 乙은 조세 열거주의를 근거로 이의를 제기할 수 있겠군.

8. (가)와 (나)를 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

P국에서는 최근 블록체인 기반의 디지털 자산 거래가 급증하고 있다. 丙은 자신이 보유한 디지털 토큰 1만 개를 丁에게 무상으로 이전하였다. 그런데 P국의 현행 세법에는 디지털 자산의 무상 이전에 대한 과세 규정이 명시적으로 존재하지 않았다. 이에 P국의 과세 당국은 두 가지 방안을 검토하였다. 방안 A는 현행 법률에 디지털 자산의 무상 이전에 관한 규정이 존재하지 않으므로 과세하지 않는 것이다. 방안 B는 디지털 자산의 무상 이전이 경제적 실질에서 기존의 재산 증여와 유사하다고 보아, 증여세 관련 규정의 입법 취지를 적용하여 과세하는 것이다. P국의 납세자 단체는 방안 B가 적용될 경우 과세의 예측 가능성이 훼손될 수 있다고 주장하였고, P국의 조세 정의 실현 위원회는 방안 A가 적용될 경우 유사한 경제적 실질을 가진 행위들 사이에서 세 부담의 불균형이 심화될 것이라고 우려하였다.

- ① 방안 A는 법률에 명시된 사항만을 과세 대상으로 삼는다는 점에서 조세 열거주의적 해석에 해당하고, 방안 B는 입법 취지를 고려하여 법에 명시되지 않은 행위에도 과세한다는 점에서 조세 포괄주의적 해석에 해당하겠군.
- ② 납세자 단체가 방안 B에 대해 과세의 예측 가능성이 훼손될 수 있다고 주장한 것은, 법률에 근거하지 않은 과세가 납세자의 재정적 권리를 침해할 수 있다는 조세 법률주의의 원칙에 기초한 우려이겠군.
- ③ 조세 정의 실현 위원회가 방안 A에 대해 세 부담의 불균형을 우려한 것은, 법률의 문언만을 따를 경우 새로운 유형의 경제 행위에 대해 과세 공백이 발생할 수 있다는 점과 관련되겠군.
- ④ 방안 B가 적용되어 디지털 자산의 무상 이전에 과세가 이루어지는 경우, 丁은 재산을 받은 사람으로서 납세 의무를 부담하되, 특별한 경우에는 丙이 세금을 대신 납부하는 것도 가능하겠군.
- ⑤ 방안 A와 방안 B 사이의 대립은 조세 열거주의가 조세 포괄주의보다 조세 법률주의의 대원칙에 더 부합함을 보여 주는 사례로, 조세 법률주의 하에서는 방안 A만이 허용되겠군.

[9~16] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가)

조세 법률주의는 세금 부과와 징수라는 절차가 반드시 법률에 근거해서 이루어져야 한다는 원칙을 말한다. 법에 명시되지 않은 세금을 부과하거나 법의 규정을 넘어서 세율이나 과세 기준을 자의적으로 변경하는 것은 원칙적으로 금지된다. 조세 법률주의는 정부의 과세 행위를 법적으로 제한함으로써, 국민의 재정적 권리를 보호하고 세금 부과와 공정성과 예측 가능성을 높이는 역할을 한다. 조세 법률주의는 실무에서 조세 열거주의와 조세 포괄주의라는 두 가지 해석 방식으로 구체화된다.

[A] 조세 열거주의는 법률에 명시된 사항만을 엄격히 적용하여 과세하는 방식이다. 여기에 따르면 구체적인 법조문에 규정되지 않은 새로운 형태의 경제 행위나 재산 이전이 발생하더라도 과세할 수 없다고 본다. 이는 납세자의 권리를 최대한 보장하는 데 초점을 맞춘 해석으로 국가의 조세권 남용을 방지할 수 있다. 조세는 국민의 재산권과 밀접하게 연결되어 있어, 명확한 법적 근거 없이 이루어지는 과세는 곧 국민의 재산을 침해하는 결과를 초래할 수 있기 때문이다. 따라서 조세 열거주의는 국가가 세금을 걷는 이유와 그 한계를 엄격하게 규정함으로써, 정부 권한에 대한 법적 통제를 실현하는 수단이 된다.

[B] 조세 포괄주의는 법조문의 문언뿐 아니라 입법 취지나 과세 목적 등을 종합적으로 고려하여, 법에 명시되지 않았더라도 유사한 성격의 거래나 행위에는 과세하는 방식이다. 이는 과세 대상이 되는 경제 활동이 지속적으로 다양화되고 복잡해지는 현실 속에서 법률이 미처 규정하지 못한 영역에까지 과세 정의를 실현하는 것을 지향한다. 예를 들어 새로운 형태의 금융 상품이나 디지털 자산 거래와 같이 전통적인 세법 체계에 명시적으로 포함되지 않은 행위에 대해서도, 기존 규정의 취지와 구조를 바탕으로 과세 가능성을 검토한다. 조세 포괄주의는 이러한 접근을 통해 과세 회피의 가능성을 줄이고, 유사한 경제적 실질을 가진 행위들 간의 조세 부담 형평성을 확보할 수 있도록 한다.

현대의 조세 실무에서는 두 입장 사이의 균형이 요구된다. 법률의 문언만을 따를 경우에는 새로운 유형의 경제 행위나 재산 이전 방식에 대해서는 ㉠[과세 공백]이 발생할 수 있다. 반대로 법 해석이 지나치게 포괄적일 경우에는 납세자의 권리를 침해할 우려가 있다. 따라서 법률에 근거하되 그 해석과 적용은 사회 변화와 경제 환경의 복잡성을 반영해야 공정한 과세가 이루어질 수 있다. 예컨대 상속세나 증여세와 같은 세목에서는 조세 열거주의와 조세 포괄주의 중 어떤 방식을 적용하는가에 따라 과세 기준이 달라질 수 있고, 과세 범위나 방식에도 차이가 발생할 수 있다. 이에 따라 납세자의 실제 세 부담과 법적 안정성은 큰 차이를 보이게 된다. 과세 행위가 법률에 근거해야 한다는 조세 법률주의의 대원칙 아래에서 열거주의적 태도로 납세자의 권리를 보호하는 동시에 포괄주의적 해석을 통해 조세 회피를 방지함으로써 궁극적으로는 조세 정의를 실현하려는 노력이 병행되고 있는 것이다.

(나)

재산의 이전은 개인의 경제적 지위를 변화시키는 중요한 사건이며, 이는 조세 제도의 핵심적인 영역 중 하나로 다뤄진다. 특히 상속세와 증여세는 재산이 무상으로 이전될 때 부과되는 세금으로, 조세의 공정성과 ㉡[부의 재분배]를 실현하는 중요한 도구로

작용한다. 그러나 이 두 세목은 본질적으로 유사하면서도 부과 방식과 적용 기준에서 차이를 보인다.

상속세는 사망한 사람의 재산이 상속인에게 이전될 때 부과되는 세금이다. 즉 피상속인이 보유하고 있던 재산이 사망으로 인해 상속인에게 무상으로 귀속되는 경우, 국가가 이에 대해 일정 비율의 세금을 부과하는 것이다. 상속세는 피상속인의 사망을 기준으로 하며, 상속 재산의 전체 가치를 산정한 후 일정 금액을 공제한 뒤, 과세 표준에 따라 세율을 적용하여 계산된다. 대한민국의 경우, 상속세는 과세 표준에 따라 10%에서 최대 50%까지 차등 적용된다. 예를 들어 1억 원 이하의 상속 재산에는 10%, 30억 원을 초과하는 부분에는 50%의 세율이 적용된다. 또한, 상속세는 상속 재산 전체를 기준으로 과세되며, 가족 단위로 세금이 부과된다는 특징이 있다. 납세 의무는 원칙적으로 상속받은 자에게 있으며, 피상속인이 거주하던 국가에 따라 과세 방식이 달라질 수 있다. ㉢[상속세의 부담을 줄이기 위해 정해진 기한 내에 상속세를 신고한 경우에는 상속인에 따라 일정 금액의 상속 재산을 공제받을 수 있다.]

증여세는 생존해 있는 자가 자신의 재산을 타인에게 무상으로 이전할 때 부과되는 세금이다. 즉 부모가 자녀에게 재산을 주거나, 친구나 지인에게 재산을 이전하는 경우에도 증여세가 적용된다. 증여세는 재산을 받는 사람을 기준으로 부과되며, 일정 금액 이하의 증여는 세금이 면제되지만, 일정 기준을 초과하는 경우에는 과세가 이루어진다. 증여세율은 과세 표준에 따라 10%에서 50%까지 적용되며, 미성년자가 아닌 직계 존비속 간의 증여는 5천만 원까지 비과세되지만, 이를 초과하는 금액에 대해서는 과세된다. 배우자 간 증여의 경우 6억 원까지 비과세 혜택이 주어진다. 증여세는 개별 증여 행위를 기준으로 과세되며, 증여가 이루어질 때마다 부과된다는 점에서 상속세와 차이를 보인다. 특히 일정 기간 내 동일인에게서 받은 증여 재산은 합산하여 과세할 수 있도록 규정하고 있다. ㉣[이는 가족 내에서 재산을 분산 증여하여 세 부담을 회피하려는 시도를 방지하기 위함이다.] 증여세의 납세 의무는 일반적으로 재산을 받은 사람이 부담하며, 특별한 경우에는 증여자가 대신 납부할 수도 있다.

9. (가)와 (나)의 서술 방식에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① (가)는 하나의 원칙이 구현되는 두 방식을 제시한 뒤 양자의 관계를 조정하는 방향을 서술하고 있으며, (나)는 하나의 범주에 속하는 두 대상을 제시한 뒤 각각의 구성 요소를 병렬적으로 서술하고 있다.
- ② (가)는 두 해석 방식의 장단점을 시간순으로 나열하며 최근의 합의점을 제시하고 있으며, (나)는 상속세와 증여세의 역사적 기원을 밝힌 뒤 현재의 적용 사례를 분석하고 있다.
- ③ (가)는 조세 법률주의를 옹호하는 입장과 비판하는 입장을 차례로 소개하고 있으며, (나)는 상속세와 증여세 중 하나가 더 효과적임을 논증하고 있다.
- ④ (가)는 특정 전문가의 견해를 인용하여 조세 법률주의의 정당성을 뒷받침하고 있으며, (나)는 통계 자료를 근거로 두 세목의 사회적 효과를 비교하고 있다.
- ⑤ (가)는 조세 법률주의의 한계를 극복하기 위한 대안적 원칙을 도출하고 있으며, (나)는 상속세와 증여세의 통합 가능성을 검토하고 있다.

10. [A]와 [B]를 비교한 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① [A]는 법률에 명시된 사항의 엄격한 적용을 강조하고, [B]는 법조문의 문언에 더하여 입법 취지와 과세 목적의 종합적 고려를 강조한다.
- ② [A]에 따르면 법조문에 규정되지 않은 경제 행위에 대해서는 과세할 수 없고, [B]에 따르면 법에 명시되지 않았더라도 유사한 성격의 행위에는 과세할 수 있다.
- ③ [A]는 납세자의 권리를 최대한 보장하는 데 초점을 두고, [B]는 과세 회피의 가능성을 줄이는 데 초점을 둔다.
- ④ [A]는 과세의 법적 근거를 확보하기 위해 입법 취지보다 법률의 문언을 우선시하고, [B]는 과세의 법적 근거를 확보하기 위해 법률의 문언보다 입법 취지를 항상 우선시한다.
- ⑤ [A]의 관점에서는 법에 규정되지 않은 행위에 대한 과세가 국민의 재산 침해가 될 수 있고, [B]의 관점에서는 법에 규정되지 않은 행위에 대한 비과세가 조세 부담의 불형평을 초래할 수 있다.

11. ㉠의 의미를 (가)를 바탕으로 추론한 것으로 가장 적절한 것은?

- ① 법률의 문언만을 따르는 해석 태도에서, 법이 미처 규정하지 못한 새로운 유형의 경제 행위나 재산 이전에 대하여 과세 근거가 부재하여 세금을 부과할 수 없는 영역이 생기는 것이다.
- ② 조세 포괄주의를 확대 적용할 경우, 법률에 근거하지 않은 과세가 남발되어 납세자가 자신의 세 부담을 예측할 수 없게 되는 상황이다.
- ③ 조세 열거주의와 조세 포괄주의가 동일한 세목에 동시에 적용됨으로써, 서로 모순되는 과세 기준이 병존하여 과세 실무에 혼란이 발생하는 것이다.
- ④ 과세 당국이 법률에 명시된 세목의 범위를 자의적으로 축소하여, 본래 과세 대상이어야 할 행위까지 과세에서 제외하는 것이다.
- ⑤ 법 해석이 지나치게 포괄적으로 이루어져, 과세 대상이 아닌 행위에까지 세금이 부과됨으로써 납세자의 재정적 권리가 침해되는 것이다.

12. ㉡이 상속세와 증여세를 통해 실현되는 방식을 (나)를 바탕으로 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① 상속세와 증여세가 재산을 무상으로 이전받는 사람에게 일정 비율의 세금을 부과함으로써, 무상 이전되는 재산의 일부가 국가 재정으로 환수되어 특정인에게 재산이 집중되는 것을 완화하는 방식으로 ㉡이 실현된다.
- ② 상속세의 세율이 과세 표준에 따라 차등 적용되고, 증여세의 비과세 한도가 당사자 간 관계에 따라 달라지는 것은 납세자 간의 세 부담을 균등하게 만들기 위한 장치로서, 이를 통해 ㉡이 실현된다.
- ③ 증여세가 증여 행위가 이루어질 때마다 부과되고 일정 기간 내 동일인으로부터의 증여 재산이 합산되는 것은, 증여를 통한 재산 분산이 ㉡의 취지에 부합하기 때문이다.
- ④ 상속세에서 기한 내 신고 시 일정 금액을 공제하는 것은 납세자의 세 부담을 경감함으로써 ㉡을 직접적으로 달성하기 위한 조치이다.
- ⑤ 증여세의 납세 의무가 재산을 받은 사람에게 부과되는 것은 재산을 이전하는 사람의 재정적 부담을 줄여 ㉡을 촉진하기 위한 것이다.

13. (가)를 바탕으로 ㉢를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① 법률에 근거한 과세 기준을 명확히 제시하여 납세자가 자신의 세 부담을 사전에 예측할 수 있도록 함으로써, 조세 법률주의가 지향하는 세금 부과의 예측 가능성을 높이는 조치에 해당한다.
- ② 법률의 문언에 명시되지 않은 새로운 유형의 행위에 대해 입법 취지를 적용하여 과세함으로써, 조세 포괄주의를 실현하기 위한 조치에 해당한다.
- ③ 법률의 문언만을 따를 경우 발생할 수 있는 과세 공백을 메우기 위해, 과세 대상의 범위를 법에 규정된 범위 너머로 확장하는 조치에 해당한다.
- ④ 유사한 경제적 실질을 가진 행위들 사이에서 세 부담의 불균형이 발생하지 않도록, 과세 대상 간의 형평성을 확보하기 위한 조치에 해당한다.
- ⑤ 정부의 과세권 남용을 방지하기 위해, 국가의 조세 부과 행위에 대한 법적 통제를 강화하는 조치에 해당한다.

14. ㉣의 전제를 (나)를 바탕으로 추론한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① 증여세가 개별 증여 행위를 기준으로 과세되어 증여가 이루어질 때마다 독립적으로 부과되는 구조이므로, 재산을 여러 차례에 걸쳐 나누어 이전하면 각 건의 과세 표준이 낮아져 누진 세율의 상위 구간 적용을 피할 수 있다는 것이 전제되어 있다.
- ② 상속세와 증여세의 세율 구간이 동일하므로, 재산을 생전에 증여 하더라도 사후에 상속하는 것과 세 부담이 동일하다는 것이 전제되어 있다.
- ③ 증여세의 비과세 한도가 수증자의 연령이나 소득 수준에 따라 달라지므로, 비과세 한도가 높은 수증자에게 재산을 집중 이전하면 세 부담을 줄일 수 있다는 것이 전제되어 있다.
- ④ 가족 간의 증여에는 증여세가 면제되므로, 가족 내에서 재산을 분산하면 세 부담 없이 재산을 이전할 수 있다는 것이 전제되어 있다.
- ⑤ 증여세의 납세 의무가 재산을 주는 사람에게 있으므로, 재산을 여러 사람에게 분산하면 각 증여자의 세 부담이 줄어든다는 것이 전제되어 있다.

15. (가)와 (나)를 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

Q국에서는 최근 가상 화폐를 이용한 재산 이전이 증가하고 있다. Q국의 현행 세법에는 가상 화폐의 무상 이전에 대한 과세 규정이 존재하지 않는다. 甲은 보유하고 있던 가상 화폐 50억 원 상당을 아들 乙에게 무상으로 이전하였다. 이에 대해 Q국의 과세 당국 내부에서 두 가지 입장이 대립하였다. 입장 X는 현행 세법에 가상 화폐 증여에 관한 조항이 없으므로 과세할 수 없다는 것이고, 입장 Y는 가상 화폐의 무상 이전이 경제적 실질에서 일반 재산의 증여와 다르지 않으므로 기존 증여세 규정의 입법 취지를 적용하여 과세해야 한다는 것이다. Q국의 납세자 권리 보호 위원회는 입장 Y가 관철될 경우 향후 납세자들이 어떤 행위에 세금이 부과될지 예측하기 어려워진다고 우려하였다. 한편 Q국의 조세 형평성 자문단은 입장 X가 관철될 경우, 동일한 금액의 재산을 현금으로 증여한 사람은 세금을 부담하는 반면 가상 화폐로 증여한 사람은 세금을 부담하지 않는 불균형이 발생한다고 지적하였다.

- ① 입장 X는 법률에 명시된 사항만을 과세 대상으로 삼는 조세 열거주의적 해석에 부합하고, 입장 Y는 입법 취지를 고려하여 법에 명시되지 않은 행위에도 과세하는 조세 포괄주의적 해석에 부합하겠군.
- ② 납세자 권리 보호 위원회의 우려는, 법률에 근거하지 않은 과세가 이루어질 경우 납세자의 재정적 권리가 침해될 수 있다는 조세 열거주의의 논리적 기반과 관련되었군.
- ③ 조세 형평성 자문단의 지적은, 법률의 문언만을 따를 경우 새로운 유형의 경제 행위에 대해 과세 공백이 발생하여 유사한 경제적 실질을 가진 행위 사이에 세 부담의 불균형이 생길 수 있다는 (가)의 논의와 관련되었군.
- ④ 입장 Y가 관철되어 乙에게 증여세가 부과될 경우, 이는 가상 화폐의 무상 이전이라는 행위에 대해 재산을 받은 사람을 기준으로 세금을 부과하는 것이므로, (나)에서 서술한 증여세의 부과 방식과 일치하겠군.
- ⑤ 입장 X가 관철되더라도, 가상 화폐의 무상 이전이 재산 증여의 경제적 실질을 갖추고 있으므로 乙은 (나)에서 서술한 증여세의 납세 의무에서 벗어날 수 없겠군.

16. (가)와 (나)를 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

R국에서 丙은 보유 재산 60억 원 중 일부를 생전에 이전하여 전체 세 부담을 줄이고자 하였다. 丙은 2019년에 배우자 丁에게 현금 20억 원을 증여하였고, 丁은 이를 증여로 신고하여 증여세를 납부하였다. 2021년에 丙은 성인 자녀 戊에게 현금 3억 원을 증여하였고, 戊도 이를 증여로 신고하여 증여세를 납부하였다. 이후 2028년에 丙이 사망하였고, 사망 당시 丙 명의의 재산은 현금 37억 원이었다. 丁과 戊는 기한 내에 상속세를 신고하였다. 세무서는 상속세 및 증여세법 제13조 1항인 '피상속인이 상속 개시 전 10년 이내에 상속인에게 증여한 재산은 상속 재산 가액에 가산하여 상속세 과세 가액으로 본다.'에 의거하여 상속세 과세 가액을 산정하였으며, 같은 법 제13조 3항인 '상속세 과세 가액에 가산한 증여 재산에 대하여 이미 납부한 증여세가 있는 경우, 그 증여세 상당액을 상속세에서 공제한다.'도 함께 적용하였다. (단, 재산 가치의 변동은 없다.)

- ① 丁이 2019년에 20억 원을 증여받았을 때, 배우자 간 증여이므로 6억 원까지 비과세되고 나머지 14억 원에 대해 증여세가 부과되었겠군.
- ② 戊가 2021년에 3억 원을 증여받았을 때, 성인 직계 비속 간 증여이므로 5천만 원까지 비과세되고 나머지 2억 5천만 원에 대해 증여세가 부과되었겠군.
- ③ 세무서는 丙의 사망 시점 기준으로, 사망 전 10년 이내에 상속인에게 증여한 재산을 상속 재산 가액에 합산하여 과세 가액을 60억 원으로 산정하였겠군.
- ④ 세무서가 제13조 3항을 함께 적용한 것은, 丁과 戊가 이미 납부한 증여세를 상속세에서 공제하여 동일한 재산에 대해 세금이 이중으로 부과되는 것을 방지하기 위한 것이겠군.
- ⑤ 세무서가 상속세 및 증여세법 제13조 1항을 적용하여 생전 증여 재산을 상속 재산에 합산한 것은, 법률에 명시되지 않은 재산 이전 행위에까지 입법 취지를 적용하여 과세한 것이므로 조세 포괄주의적 해석에 부합하겠군.

[17~24] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가)

조세 법률주의는 세금 부과 징수라는 절차가 반드시 법률에 근거해서 이루어져야 한다는 원칙을 말한다. 법에 명시되지 않은 세금을 부과하거나 법의 규정을 넘어서 세율이나 과세 기준을 자의적]로 변경하는 것은 원칙적으로 금지된다. 조세 법률주의는 정부의 과세 행위를 법적으로 제한함으로써, 국민의 재정적 권리를 보호하고 세금 부과의 공정성과 예측 가능성을 높이는 역할을 한다. 조세 법률주의는 실무에서 조세 열거주의와 조세 포괄주의라는 두 가지 해석 방식으로 구체화된다.

조세 열거주의는 법률에 명시된 사항만을 엄격히 적용하여 과세하는 방식이다. 여기에 따르면 구체적인 법조문에 규정되지 않은 새로운 형태의 경제 행위나 재산 이전이 발생하더라도 과세할 수 없다고 본다. 이는 납세자의 권리를 최대한 보장하는 데 초점을 맞춘 해석으로 국가의 ㉠[조세권 남용]을 방지할 수 있다. 조세는 국민의 재산권과 밀접하게 연결되어 있어, 명확한 법적 근거 없이 이루어지는 과세는 곧 국민의 재산을 침해하는 결과를 초래할 수 있기 때문이다. 따라서 조세 열거주의는 국가가 세금을 걷는 이유와 그 한계를 엄격하게 규정함으로써, 정부 권한에 대한 법적 통제를 실현하는 수단이 된다.

조세 포괄주의는 법조문의 문언뿐 아니라 입법 취지나 과세 목적 등을 종합적으로 고려하여, 법에 명시되지 않았더라도 유사한 성격의 거래나 행위에는 과세하는 방식이다. 이는 과세 대상이 되는 경제 활동이 지속적으로 다양화되고 복잡해지는 현실 속에서 법률이 미처 규정하지 못한 영역에까지 ㉡[과세 정의]를 실현하는 것을 지향한다. 예를 들어 새로운 형태의 금융 상품이나 디지털 자산 거래와 같이 전통적인 세법 체계에 명시적으로 포함되지 않은 행위에 대해서도, 기존 규정의 취지와 구조를 바탕으로 과세 가능성을 검토한다. 조세 포괄주의는 이러한 접근을 통해 과세 회피의 가능성을 줄이고, 유사한 경제적 실질을 가진 행위들 간의 조세 부담 형평성을 확보할 수 있도록 한다.

현대의 조세 실무에서는 두 입장 사이의 균형이 요구된다. 법률의 문언만을 따를 경우에는 새로운 유형의 경제 행위나 재산 이전 방식에 대해서는 과세 공백이 발생할 수 있다. ㉢[반대로 법 해석이 지나치게 포괄적일 경우에는 납세자의 권리를 침해할 우려가 있다.] 따라서 법률에 근거하되 그 해석과 적용은 사회 변화와 경제 환경의 복잡성을 반영해야 공정한 과세가 이루어질 수 있다. 예컨대 상속세나 증여세와 같은 세목에서는 조세 열거주의와 조세 포괄주의 중 어떤 방식을 적용하는가에 따라 과세 기준이 달라질 수 있고, 과세 범위나 방식에도 차이가 발생할 수 있다. 이에 따라 납세자의 실제 세 부담과 법적 안정성은 큰 차이를 보이게 된다. 과세 행위가 법률에 근거해야 한다는 조세 법률주의의 대원칙 아래에서 열거주의적 태도로 납세자의 권리를 보호하는 동시에 포괄주의적 해석을 통해 조세 회피를 방지함으로써 궁극적으로는 조세 정의를 실현하려는 노력이 병행되고 있는 것이다.

(나)

재산의 이전은 개인의 경제적 지위를 변화시키는 중요한 사건이며, 이는 조세 제도의 핵심적인 영역 중 하나로 다뤄진다. 특히 상속세와 증여세는 재산이 무상으로 이전될 때 부과되는 세금으로, 조세의 공정성과 부의 재분배를 실현하는 중요한 도구로 작용한다. 그러나 이 두 세목은 본질적으로 유사하면서도 부과 방식과 적용 기준에서 차이를 보인다.

상속세는 사망한 사람의 재산이 상속인에게 이전될 때 부과되는 세금이다. 즉 피상속인이 보유하고 있던 재산이 사망으로 인해 상속인에게 무상으로 귀속되는 경우, 국가가 이에 대해 일정 비율의 세금을 부과하는 것이다. 상속세는 피상속인의 사망을 기준으로 하며, 상속 재산의 전체 가치를 산정한 후 일정 금액을 공제한 뒤, 과세 표준에 따라 세율을 적용하여 계산된다. 대한민국의 경우, 상속세는 과세 표준에 따라 10%에서 최대 50%까지 차등 적용된다. 예를 들어 1억 원 이하의 상속 재산에는 10%, 30억 원을 초과하는 부분에는 50%의 세율이 적용된다. 또한, 상속세는 상속 재산 전체를 기준으로 과세되며, ㉣[가족 단위]로 세금이 부과된다는 특징이 있다. 납세 의무는 원칙적으로 상속받은 자에게 있으며, 피상속인이 거주하던 국가에 따라 과세 방식이 달라질 수 있다. 상속세의 부담을 줄이기 위해 정해진 기한 내에 상속세를 신고한 경우에는 상속인에 따라 일정 금액의 상속 재산을 공제받을 수 있다.

증여세는 생존해 있는 자가 자신의 재산을 타인에게 무상으로 이전할 때 부과되는 세금이다. 즉 부모가 자녀에게 재산을 주거나, 친구나 지인에게 재산을 이전하는 경우에도 증여세가 적용된다. 증여세는 재산을 받는 사람을 기준으로 부과되며, 일정 금액 이하의 증여는 세금이 면제되지만, 일정 기준을 초과하는 경우에는 과세가 이루어진다. 증여세율은 과세 표준에 따라 10%에서 50%까지 적용되며, 미성년자가 아닌 직계 존비속 간의 증여는 5천만 원까지 비과세되지만, 이를 초과하는 금액에 대해서는 과세된다. 배우자 간 증여의 경우 6억 원까지 비과세 혜택이 주어진다. ㉤[증여세는 개별 증여 행위를 기준으로 과세되며, 증여가 이루어질 때마다 부과된다는 점에서 상속세와 차이를 보인다.] 특히 일정 기간 내 동일인에게서 받은 증여 재산은 합산하여 과세할 수 있도록 규정하고 있다. 이는 가족 내에서 재산을 분산 증여하여 세 부담을 회피하려는 시도를 방지하기 위함이다. 증여세의 납세 의무는 일반적으로 재산을 받은 사람이 부담하며, 특별한 경우에는 증여자가 대신 납부할 수도 있다.

17. 밑줄에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① (가)는 조세 법률주의가 실무에서 구체화되는 두 가지 해석 방식을 제시하고, 각각의 해석 방식이 지향하는 바가 무엇인지를 서술하고 있다.
- ② (가)는 조세 열거주의와 조세 포괄주의를 각각 설명한 뒤, 현대의 조세 실무에서 두 해석 방식의 균형이 필요한 이유를 제시하고 있다.
- ③ (나)는 상속세와 증여세가 공통적으로 무상 재산 이전에 부과되는 세금임을 밝히고, 각각의 부과 기준과 세율 적용 방식을 구체적으로 서술하고 있다.
- ④ (나)는 상속세와 증여세의 차이를 분석한 뒤, 이 차이를 해소하기 위한 법적 개선 방안을 제시하고 있다.
- ⑤ (가)와 (나)는 모두 특정 제도나 세목의 개념을 밝힌 뒤, 그 하위 유형이나 구성 요소를 비교하여 설명하는 방식을 취하고 있다.

18. ㉠과 ㉡에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉠은 법에 명시된 근거 없이 국가가 과세권을 행사하는 것을 의미하며, 조세 열거주의는 이를 방지하는 기능을 한다.
- ② 조세 열거주의가 ㉠을 방지할 수 있는 것은, 법조문에 규정되지 않은 행위에 대해서는 과세하지 않음으로써 국가의 과세 행위를 법률의 틀 안에 한정하기 때문이다.
- ③ ㉠은 법률이 규정하지 못한 영역에서도 유사한 경제적 실질을 가진 행위들 사이의 세 부담 균형을 확보하는 것과 관련된다.
- ④ 조세 포괄주의가 ㉠을 지향하는 것은, 법 해석이 포괄적으로 이루어지더라도 납세자의 권리가 항상 보장되기 때문이다.
- ⑤ ㉠의 방지와 ㉡의 실현은 각각 조세 열거주의와 조세 포괄주의가 추구하는 목표로, 현대 조세 실무에서는 이 둘 사이의 균형이 요구된다.

19. (나)를 바탕으로 ㉢이 상속세의 과세 방식에서 갖는 의미를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉢은 상속세가 상속인 각자의 수령 금액을 기준으로 개별 산정되어, 상속인마다 서로 다른 과세 표준이 적용됨을 의미한다.
- ② ㉢은 상속세의 과세 표준이 상속 재산 전체의 가치를 기준으로 산정되므로, 상속인이 여럿이더라도 과세의 기준이 되는 재산 총액은 하나로 통합됨을 의미한다.
- ③ ㉢은 상속세의 납세 의무가 상속인 전원에게 균등하게 분할되어, 각 상속인이 동일한 금액의 세금을 납부함을 의미한다.
- ④ ㉢은 상속세가 피상속인의 사망 이전에 가족 구성원에게 미리 배분되어 부과됨을 의미한다.
- ⑤ ㉢은 상속세의 세율이 가족 구성원 수에 따라 달라지므로, 가족이 많을수록 세율이 낮아짐을 의미한다.

20. ㉣가 지문의 논증에서 수행하는 역할을 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉣는 조세 포괄주의가 지닌 한계를 지적하는 서술로, 4문단 직전에 제시된 조세 열거주의만을 적용할 때의 문제와 대칭적 구도를 이루며, 두 해석 방식 모두 단독으로는 완전하지 않음을 드러냄으로써 양자의 균형이 필요하다는 후속 논의의 전제를 형성한다.
- ② ㉣는 조세 포괄주의가 지닌 한계를 지적하는 서술로, 이 한계가 조세 열거주의에 의해 완전히 해소될 수 있음을 함의함으로써 조세 열거주의의 우위를 뒷받침하는 근거로 기능한다.
- ③ ㉣는 조세 포괄주의가 지닌 한계를 지적하는 서술로, 4문단 직전에 제시된 조세 열거주의만을 적용할 때의 문제와 대칭적 구도를 이루며, 조세 법률주의 자체가 현실에서 실현 불가능한 이상임을 시사하는 근거로 기능한다.
- ④ ㉣는 조세 열거주의가 지닌 한계를 지적하는 서술로, 법률의 문언만을 따를 때 과세 공백이 발생할 수 있다는 문제를 심화하여, 조세 포괄주의로의 전면 전환이 불가피함을 논증하는 근거로 기능한다.
- ⑤ ㉣는 조세 열거주의가 지닌 한계를 지적하는 서술로, 이 한계로 인해 조세 법률주의가 그 본래의 기능인 예측 가능성 확보를 포기해야 함을 시사하는 근거로 기능한다.

21. (가)의 4문단에서 법 해석이 지나치게 포괄적일 경우 납세자의 권리를 침해할 우려가 있다고 서술한 이유를 (가)를 바탕으로 추론한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① 법 해석이 포괄적으로 이루어지면 법조문에 명시되지 않은 행위까지 과세 대상에 포함될 수 있는데, 이 경우 납세자는 어떤 행위에 세금이 부과될지 사전에 예측하기 어려워지고, 법률에 근거하지 않은 과세가 이루어질 수 있기 때문이다.
- ② 법 해석이 포괄적으로 이루어지면 과세 대상이 되는 경제 활동의 범위가 지나치게 축소되어, 법률이 규정한 영역에서조차 과세가 이루어지지 않게 되기 때문이다.
- ③ 법 해석이 포괄적으로 이루어지면 조세 열거주의와 조세 포괄주의가 동시에 적용되어 서로 모순되는 과세 기준이 병존하게 되기 때문이다.
- ④ 법 해석이 포괄적으로 이루어지면 유사한 경제적 실질을 가진 행위들 사이의 세 부담 형평성이 오히려 악화되어, 과세의 공정성이 저하되기 때문이다.
- ⑤ 법 해석이 포괄적으로 이루어지면 과세 당국 간의 해석이 통일되지 않아, 동일한 행위에 대해 지역마다 상이한 세율이 적용되기 때문이다.

22. 윗글을 바탕으로 ㉤를 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉤는 증여세의 과세 단위가 개별 증여 행위임을 밝히는 서술로, 이는 증여세가 상속세와 동일한 과세 방식을 취함을 전제하되 세율 구간에서만 차이를 보임을 서술하고 있다.
- ② ㉤는 증여세의 과세 단위가 개별 증여 행위임을 밝히는 서술로, 이는 상속세가 피상속인의 사망을 기준으로 재산 전체에 대해 과세되는 방식과 대비되며, 이러한 과세 단위의 차이가 분산 증여를 통한 세 부담 회피의 구조적 가능성을 형성하는 배경이 된다.
- ③ ㉤는 증여세의 과세 단위가 개별 증여 행위임을 밝히는 서술로, 이는 증여세의 세율이 상속세보다 항상 낮게 설정되어 있음을 근거로 하여, 증여를 통한 재산 이전이 상속보다 세 부담이 적음을 함의한다.
- ④ ㉤는 증여세의 과세 단위가 개별 증여 행위임을 밝히는 서술로, 이는 조세 포괄주의에 따라 법에 명시되지 않은 증여 행위에까지 과세 대상을 확장하는 근거가 된다.
- ⑤ ㉤는 증여세의 과세 단위가 개별 증여 행위임을 밝히는 서술로, 이는 증여세가 가족 단위로 부과되는 상속세와 동일한 과세 단위를 채택하되, 과세 시점만 달리한 것임을 설명한다.

23. (가)와 (나)를 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

S국에서는 최근 예술품 기부를 활용한 조세 전략이 논란이 되고 있다. 甲은 시가 50억 원 상당의 그림을 보유하고 있었다. 甲은 이 그림을 아들 乙에게 직접 증여하는 대신, 비영리 재단을 설립하여 그림을 재단에 기부한 뒤, 재단의 이사장으로 乙을 임명하였다. 이를 통해 乙은 그림에 대한 실질적인 지배권을 행사하면서도, 형식상으로는 재산이 비영리 재단에 귀속된 것으로 처리되었다. S국의 현행 세법에는 비영리 재단에 대한 기부를 증여세 과세 대상으로 명시하는 조항이 존재하지 않는다. 이에 S국의 과세 당국은 두 가지 입장을 검토하였다. 입장 갑은 비영리 재단에 대한 기부는 세법에 규정된 증여의 범주에 해당하지 않으므로 증여세를 부과할 수 없다는 것이다. 입장 을은 그림에 대한 실질적인 지배권이 乙에게 이전되었으므로, 경제적 실질에서 이는 甲이 乙에게 재산을 무상으로 이전한 것과 다르지 않아 기존 증여세 규정의 입법 취지에 따라 과세해야 한다는 것이다. S국의 조세 심의 위원회는 입장 갑을 따른 경우 유사한 방식의 조세 전략이 확산되어 세수가 감소할 것을 우려하였다.

- ① 입장 갑은 세법에 규정된 범주만을 과세 대상으로 삼는다는 점에서 조세 열거주의적 해석에 해당하고, 입장 을은 경제적 실질을 고려하여 법에 명시되지 않은 행위에도 과세한다는 점에서 조세 포괄주의적 해석에 해당하겠군.
- ② 조세 심의 위원회가 입장 갑을 따른 경우 유사한 조세 전략의 확산을 우려한 것은, 법률의 문언만을 따를 때 새로운 유형의 행위에 대해 과세 공백이 발생할 수 있다는 (가)의 논의와 관련되겠군.
- ③ 입장 을이 관철되어 乙에게 증여세가 부과될 경우, 이는 그림에 대한 실질적 지배권을 이전받은 사람을 기준으로 세금을 부과하는 것이므로, (나)에서 서술한 증여세가 재산을 받는 사람을 기준으로 부과된다는 방식과 일치하겠군.
- ④ 입장 갑이 관철될 경우, 甲이 乙에게 그림을 직접 증여했다면 부과되었을 증여세가 비영리 재단을 경유하는 것만으로 면제되는 결과가 되므로, 유사한 경제적 실질을 가진 행위들 사이에서 세 부담의 불균형이 발생하겠군.
- ⑤ 입장 을이 관철될 경우, 이는 비영리 재단에 대한 기부를 법률에 명시된 증여의 범주에 해당하는 것으로 재분류하는 것이므로, 조세 열거주의의 해석 방식에 의해 과세 근거가 확보된 것이겠군.

24. (가)와 (나)를 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

T국에서 丙은 총 재산 80억 원을 보유한 상태에서, 세 부담을 최소화하기 위해 생전에 재산을 분산 이전하기로 하였다. 丙은 2018년에 배우자 丁에게 현금 10억 원을 증여하였고, 丁은 이를 증여로 신고하여 증여세를 납부하였다. 2020년에 丙은 성인 자녀 戊에게 현금 5억 원을 증여하였고, 戊도 이를 증여로 신고하여 증여세를 납부하였다. 2023년에 丙은 다시 戊에게 현금 5억 원을 증여하였고, 戊는 동일하게 증여세를 납부하였다. 이후 2029년에 丙이 사망하였고, 사망 당시 丙 명의의 재산은 현금 60억 원이었다. 丁과 戊는 기한 내에 상속세를 신고하였다. 세무서는 상속세 및 증여세법 제13조 1항인 '피상속인이 상속 개시 전 10년 이내에 상속인에게 증여한 재산은 상속 재산 가액에 가산하여 상속세 과세 가액으로 본다.'에 ①[의거]하여 상속세 과세 가액을 산정하였으며, 같은 법 제13조 3항인 '상속세 과세 가액에 가산한 증여 재산에 대하여 이미 납부한 증여세가 있는 경우, 그 증여세 상당액을 상속세에서 공제한다.'도 함께 적용하였다. 戊는 제13조 1항의 적용에 이의를 제기하여 조세 심판원에 심판을 청구하였지만, 세무서의 과세 처분이 정당하다는 판결을 받아 이의 신청이 ②[기각]되었다.
(단, 재산 가치의 변동은 없다.)

- ① 丁이 2018년에 10억 원을 증여받았을 때, 배우자 간 증여이므로 6억 원까지 비과세되고 나머지 4억 원에 대해 증여세가 부과되었겠군.
- ② 戊가 2020년에 5억 원을 증여받고, 2023년에 다시 5억 원을 증여받았을 때, 일정 기간 내 동일인에게서 받은 증여 재산을 합산하여 과세할 수 있으므로 두 차례의 증여 재산이 합산되어 과세되었을 수 있겠군.
- ③ 丙이 2029년에 사망하였으므로 세무서는 사망 전 10년 이내의 증여만을 합산 대상으로 삼는데, 2018년 丁에 대한 증여와 2020년 戊에 대한 증여가 모두 10년 이내에 해당하므로 상속 재산 가액에 가산되어 과세 가액은 80억 원이 되겠군.
- ④ 세무서는 상속 재산 60억 원에 10년 이내의 증여 재산을 가산하여 상속세 과세 가액을 산정하되, 戊가 이미 납부한 증여세는 제13조 3항에 따라 상속세에서 공제하여 이중 과세를 방지하겠군.
- ⑤ 세무서가 제13조 1항을 적용하여 생전 증여 재산을 상속 재산에 합산한 것은 법률에 명시된 조항에 근거한 것이므로, 법에 명시되지 않은 행위에 입법 취지를 적용하는 조세 포괄주의적 해석과는 구별되겠군.

정답 및 해설

1. 정답: ①

정답 해설: (가)는 1문단에서 조세 법률주의의 개념을 제시한 뒤, 2~3문단에서 이를 구체화하는 두 해석 방식인 조세 열거주의와 조세 포괄주의를 대비적으로 서술하며, 4문단에서 두 입장 사이의 균형을 논의하고 있다. (나)는 1문단에서 상속세와 증여세가 재산의 무상 이전에 부과되는 세금이라는 공통 기능을 언급한 뒤, 2~3문단에서 각각의 부과 기준, 과세 단위, 납세 의무자 등의 차이를 설명하고 있다.

오답 해설:

② (가)에 조세 법률주의의 역사적 변천 과정은 서술되어 있지 않으며, (나)에 전문가들의 견해가 제시되어 있지 않다.

③ (가)에 구체적 법률 조항이 열거되어 있지 않으며, (나)에 세율 변화 추이가 분석되어 있지 않다.

④ (가)는 조세 법률주의를 대체할 새로운 원칙을 제안하지 않으며, (나)는 두 세목의 통합 필요성을 논증하지 않는다.

⑤ (가)는 두 해석 방식의 균형을 강조할 뿐 어느 한쪽의 우위를 주장하지 않으며, (나)는 두 세목 중 어느 것이 조세 정의에 더 부합하는지 평가하지 않는다.

2. 정답: ④

정답 해설: (가) 1문단에서 "조세 법률주의는 실무에서 조세 열거주의와 조세 포괄주의라는 두 가지 해석 방식으로 구체화된다"라고 서술하고 있으며, 4문단 ㉠에서도 "조세 법률주의의 대원칙 아래에서" 두 해석 방식이 운용되고 있다고 밝히고 있다. 이는 두 해석 방식이 조세 법률주의라는 상위 원칙의 구체적 해석 방식이지, 별개의 독자적 과세 원칙이 아님을 뜻한다.

오답 해설:

① (가) 2문단에서 조세 열거주의는 법조문에 규정되지 않은 행위에 대해 과세하지 않으며 납세자의 권리를 최대한 보장하는 데 초점을 맞춘 해석이라 서술하고 있고, 조세가 국민의 재산권과 밀접하게 연결되어 있다고 언급하고 있다.

② (가) 3문단에서 경제 활동의 다양화 속에서 법률이 규정하지 못한 영역에까지 기존 규정의 취지를 바탕으로 과세 가능성을 검토한다고 언급되어 있다.

③ (가) 4문단에서 법률의 문언만을 따르면 과세 공백이 발생할 수 있고, 법 해석이 지나치게 포괄적이면 납세자의 권리를 침해할 우려가 있다고 언급되어 있다.

⑤ (가) 4문단에서 동일한 세목에서도 어떤 해석 방식을 적용하느냐에 따라 과세 기준과 범위에 차이가 발생할 수 있다고 언급되어 있다.

3. 정답: ③

정답 해설: (나) 3문단에 따르면 증여세는 "재산을 받는 사람을 기준으로 부과"되고 "개별 증여 행위를 기준으로 과세"되며, 일정 기간 내 동일인에게서 받은 증여 재산을 합산하여 과세할 수 있다고 규정하고 있다. 이는 수증자가 동일인으로부터 받은 재산을 합산하는 것이지, 증여자와 수증자 쌍방의 재산 총액을 합산하여 과세한다는 내용은 지문에 서술되어 있지 않다.

오답 해설:

① (나) 2문단에 상속세는 피상속인의 사망을 기준으로 상속 재산의 전체 가치를 산정한 후 과세 표준에 따라 세율을 적용한다고 언급되어 있다.

② (나) 3문단에 증여세의 납세 의무는 일반적으로 재산을 받은 사람이 부담하며, 특별한 경우에는 증여자가 대신 납부할 수도 있다고 언급되어 있다.

④ (나) 3문단에 직계 존비속 간 증여는 5천만 원까지, 배우자 간 증여는 6억 원까지 비과세된다고 언급되어 있어, 당사자 간 관계에 따라 비과세 한도가 달라진 다.

⑤ (나) 1문단에 상속세와 증여세는 모두 재산이 무상으로 이전될 때 부과되는 세금이라고 언급되어 있다.

4. 정답: ③

정답 해설: (가) 3문단에서 조세 포괄주의는 "유사한 경제적 실질을 가진 행위들 간의 ㉠조세 부담 형평성을 확보할 수 있도록 한다"라고 서술하고 있으므로, ㉠은 경제적 실질이 유사한 행위들 사이에서 세 부담이 균등하게 배분되는 상태를 의미한다. 한편 (가) 4문단에서 해석 방식에 따라 과세 기준이 달라지고 "납세자의 실제 세 부담과 ㉡법적 안정성은 큰 차이를 보이게 된다"라고 서술하고 있으며, 1문단에서 조세 법률주의가 "세금 부과 공정성과 예측 가능성을 높이는 역할"을 한다고 서술하고 있다. 이를 종합하면, ㉠은 과세 기준이 법률에 의해 명확하게 규정되어 납세자가 자신의 세 부담을 사전에 예측할 수 있는 상태를 의미한

다.

오답 해설:

① ㉠은 조세 포괄주의가 확보하고자 하는 가치이지 조세 열거주의가 확보하고자 하는 가치가 아니다. ㉡은 해석 방식의 차이에 따라 영향을 받는 가치이지, 조세 포괄주의만의 목표가 아니다.

② 열거주의적 태도 아래에서 ㉠이 훼손될 수 있다는 전반부는 적절하나, 이 경우 법률의 문언이 엄격히 적용되어 과세 기준이 명확해지므로 ㉡은 오히려 강화될 수 있다.

④ 포괄적 해석은 ㉠을 강화하지만 과세 기준의 명확성이 약화되어 ㉡을 약화시킬 수 있고, 엄격한 해석은 ㉠을 강화하지만 ㉠을 약화시킬 수 있으므로, 두 가치는 항상 동일한 방향이 아니라 긴장 관계에 놓인다.

⑤ ㉠은 경제 활동의 다양화에 따라 새로운 유형의 행위가 등장하면 기존의 형평성 기준이 도전받으므로 불변하는 절대적 원칙이 아니다. ㉡은 적용되는 해석 방식에 따라 차이를 보이므로 동일하게 보장되는 가치가 아니다.

5. 정답: ④

정답 해설: ㉢은 (가) 4문단의 마지막 문장으로, 2문단에서 서술한 조세 열거주의의 기능(납세자의 권리 보호)과 3문단에서 서술한 조세 포괄주의의 기능(과세 회피 방지)을 한데 모아, 조세 법률주의의 대원칙 아래에서 두 기능이 결합됨으로써 조세 정의가 추구됨을 종합하고 있다. 열거주의적 태도는 납세자의 권리를 보호하는 기능을, 포괄주의적 해석은 조세 회피를 방지하여 과세의 공정성을 확보하는 기능을 각각 수행하며, ㉢은 이 두 기능이 "동시에" 작동할 때 궁극적 목표인 조세 정의가 실현될 수 있음을 귀결한다.

오답 해설:

① ㉠에서 열거주의는 납세자의 권리 보호에, 포괄주의는 조세 회피 방지에 기여한다고 서술하고 있으나, 이 선지는 열거주의의 기능과 포괄주의의 기능을 반대로 배치하고 있다.

② ㉡은 두 해석 방식이 "동시에" 병행됨을 서술하는 것이지만, 각각이 독자적으로 조세 정의를 실현한다고 서술하는 것이 아니다. 또한 ㉡은 양자의 우선순위 설정 여부에 대한 판단을 담고 있지 않다.

③ ㉡은 열거주의적 태도와 포괄주의적 해석을 "대원칙 아래에서" 대등하게 병치하고 있으며, 포괄주의적 해석을 예외로 한정하는 서술이 아니다.

⑤ ㉡은 "노력이 병행되고 있는 것이다"라고 현재 진행되고 있는 실천을 긍정적으로 서술하고 있으므로, 실현 불가능성이나 대립의 해소 불능을 시사하지 않는다.

6. 정답: ①

정답 해설: (나) 3문단에 따르면 증여세는 "개별 증여 행위를 기준으로 과세되며, 증여가 이루어질 때마다 부과"된다. 이는 각 증여 건의 과세 표준이 독립적으로 산정됨을 의미한다. 한편 (나) 2~3문단에 따르면 상속세와 증여세 모두 과세 표준에 따라 10%에서 50%까지 누진적으로 세율이 적용된다. 따라서 한 번에 이전할 재산을 여러 차례에 걸쳐 분산 증여하면, 각 건이 낮은 세율 구간에 해당하게 되어 상속 재산 전체를 기준으로 과세되는 상속세에 비해 전체적인 세 부담이 줄어 들 수 있다. ㉢은 이처럼 개별 과세 구조와 누진세율 사이의 틈을 이용한 세 부담 회피를 차단하기 위해 일정 기간 내 동일인에게서 받은 증여 재산을 합산하여 과세하도록 규정한 것이다.

오답 해설:

② 증여세는 이미 "재산을 받는 사람을 기준으로 부과"되어 수증자별 과세 근거가 존재하므로, 합산 규정의 목적이 수증자별 과세 근거의 마련이라 보기 어렵다.

③ 비과세 한도는 당사자 간 관계에 따라 정해지며 합산 규정의 유무와 무관하게 적용된다. 합산 규정의 목적은 비과세 혜택의 남용 차단이 아니라 개별 과세에 따른 누진세율 회피의 차단이다.

④ 분산 증여는 증여세법에 규정된 과세 대상인 증여의 반복이지, 법에 명시되지 않은 새로운 유형의 재산 이전이 아니다. 또한 합산 과세 규정 자체가 법률에 명시된 조항이므로 포괄주의적 해석에 의한 것이 아니다.

⑤ 합산 규정이 없으면 분산 증여를 통해 각 건의 과세 표준이 낮아져 상위 세율 구간의 적용이 회피될 수 있으므로, 세 부담의 차이가 발생한다. 합산 규정이 행정적 편의를 위한 절차적 장치라는 서술은 지문에 근거가 없다.

7. 정답: ⑤

정답 해설: <보기>에서 세무서가 생전 증여 재산을 상속 재산에 합산한 근거는 "상속세 및 증여세법 제13조 1항"이라는 명시적 법률 조항이다. 이는 법률에 규

정된 사항을 그대로 적용한 것이므로, 법에 명시되지 않은 행위에까지 과세를 확장하는 조세 포괄주의적 해석에 해당한다고 볼 수 없다. 오히려 법률의 문언을 엄격히 적용한 조세 열거주의적 해석에 해당하므로, 乙이 조세 열거주의를 근거로 이의를 제기할 수 있다는 서술은 적절하지 않다.

오답 해설:

① (나) 3문단에 미성년자가 아닌 직계 존비속 간의 증여는 5천만 원까지 비과세 된다고 언급되어 있으므로, 3억 원에서 5천만 원을 공제한 2억 5천만 원에 대해 증여세가 부과된다.

② 제13조 1항에 따르면 사망 전 10년 이내에 상속인에게 증여한 재산은 상속 재산 가액에 가산하므로, 35억 원 + 5억 원 = 40억 원이 과세 가액이 된다.

③ 제13조 1항으로 증여 재산을 상속 재산에 합산하여 과세하되, 제13조 3항으로 이미 납부한 증여세를 공제하는 것은 이중 과세를 방지하기 위한 조정이다.

④ (나) 2문단에 기한 내에 상속세를 신고한 경우 일정 금액의 상속 재산을 공제 받을 수 있고, 과세 표준에 따라 10%에서 50%까지 차등적 세율이 적용된다고 언급되어 있다.

8. 정답: ⑤

정답 해설: (가) 4문단에 따르면 현대의 조세 실무에서는 열거주의적 태도와 포괄주의적 해석이 "조세 법률주의의 대원칙 아래에서" "병행되고 있다"고 서술하고 있으며, 이는 두 해석 방식이 모두 조세 법률주의의 틀 안에서 허용됨을 의미한다. 따라서 조세 법률주의 하에서 방안 A만이 허용된다는 서술은 지문의 내용과 부합하지 않으며, 열거주의가 포괄주의보다 대원칙에 더 부합한다는 서열 관계 역시 지문에서 설정하지 않는다.

오답 해설:

① 방안 A는 법에 규정이 없으므로 과세 불가라는 조세 열거주의에, 방안 B는 입법 취지를 적용하여 과세하는 조세 포괄주의에 각각 부합한다.

② (가) 1~2문단에 따르면 조세 법률주의는 법적 근거 없는 과세로부터 국민의 재정적 권리를 보호하는 역할을 하므로, 방안 B에 대한 납세자 단체의 우려는 이러한 원칙에 기초한 것이다.

③ (가) 4문단에 법률의 문언만을 따르면 새로운 유형의 경제 행위에 대해 과세 공백이 발생할 수 있다고 언급되어 있으므로, 방안 A에 대한 위원회의 우려는 이와 관련된다.

④ (나) 3문단에 증여세의 납세 의무는 일반적으로 재산을 받은 사람이 부담하며, 특별한 경우에는 증여자가 대신 납부할 수 있다고 언급되어 있다. 방안 B는 증여세 관련 규정의 입법 취지를 적용하는 것이므로 이 원칙이 적용될 수 있다.

9. 정답: ①

정답 해설: (가)는 1문단에서 조세 법률주의라는 하나의 원칙을 제시한 뒤, 2~3문단에서 이를 구현하는 두 방식인 조세 열거주의와 조세 포괄주의를 대비적으로 서술하고, 4문단에서 양자의 균형을 추구하는 방향을 제시하고 있다. (나)는 1문단에서 상속세와 증여세가 재산의 무상 이전에 부과되는 세금이라는 공통 범주를 제시한 뒤, 2~3문단에서 각각의 과세 기준, 세율, 납세 의무자 등 구성 요소를 병렬적으로 서술하고 있다.

오답 해설:

② (가)에 두 해석 방식의 장단점이 시간순으로 나열되어 있지 않으며, (나)에 상속세와 증여세의 역사적 기원이 서술되어 있지 않다.

③ (가)는 조세 법률주의를 비판하는 입장을 소개하지 않으며, (나)는 두 세목 중 어느 것이 더 효과적인지 논증하지 않는다.

④ (가)에 특정 전문가의 견해가 인용되어 있지 않으며, (나)에 통계 자료가 제시되어 있지 않다.

⑤ (가)는 조세 법률주의를 대체할 대안적 원칙을 도출하지 않으며, (나)는 두 세목의 통합 가능성을 검토하지 않는다.

10. 정답: ④

정답 해설: [B]에서 조세 포괄주의는 "법조문의 문언뿐 아니라 입법 취지나 과세 목적 등을 종합적으로 고려하여" 과세한다고 서술하고 있다. 이는 법률의 문언보다 입법 취지를 "항상 우선시"하는 것이 아니라, 법조문의 문언과 입법 취지를 "종합적으로" 고려하는 것이다. 따라서 [B]가 법률의 문언보다 입법 취지를 항상 우선시한다는 서술은 적절하지 않다.

오답 해설:

① [A]는 "법률에 명시된 사항만을 엄격히 적용"하고, [B]는 "법조문의 문언뿐 아니라 입법 취지나 과세 목적 등을 종합적으로 고려"한다고 서술되어 있다.

② [A]에서 "법조문에 규정되지 않은 새로운 형태의 경제 행위에 대해 과세할 수 없다"고 하였고, [B]에서 "법에 명시되지 않았더라도 유사한 성격의 거래나 행위에는 과세하는 방식"이라고 하였다.

③ [A]는 "납세자의 권리를 최대한 보장하는 데 초점"을 맞추고, [B]는 "과세 회피의 가능성을 줄이"는 것을 지향한다고 서술되어 있다.

⑤ [A]에서 "명확한 법적 근거 없이 이루어지는 과세는 곧 국민의 재산을 침해하는 결과를 초래"한다고 하였고, [B]에서 "유사한 경제적 실질을 가진 행위들 간의 조세 부담 형평성을 확보"한다고 하였으므로, 법에 규정되지 않은 행위에 대한 비과세가 형평성 저해로 이어질 수 있음이 추론된다.

11. 정답: ①

정답 해설: (가) 4문단에서 ㉠은 "법률의 문언만을 따를 경우에는 새로운 유형의 경제 행위나 재산 이전 방식에 대해서는 ㉡과세 공백이 발생할 수 있다"라는 문맥에서 사용되고 있다. 이를 (가) 2문단의 조세 열거주의에 대한 서술("구체적인 법조문에 규정되지 않은 새로운 형태의 경제 행위나 재산 이전에 발생하더라도 과세할 수 없다")와 결합하면, ㉠은 법률의 문언을 엄격히 적용하는 태도 아래에서 법이 미처 규정하지 못한 새로운 유형의 행위에 대해 과세 근거가 부재하여 세금을 부과할 수 없는 영역이 생기는 것을 의미한다.

오답 해설:

② 포괄주의의 확대 적용으로 인한 예측 불가능성은 ㉡이 아니라 "납세자의 권리를 침해할 우려"에 해당하며, ㉡과는 반대 방향의 문제이다.

③ ㉠은 두 해석 방식의 동시 적용에 따른 모순이 아니라, 법률의 문언만을 따르는 해석 태도에서 발생하는 과세 부재 영역이다.

④ ㉠은 과세 당국이 법률의 범위를 자의적으로 축소하는 것이 아니라, 법률이 본래 규정하지 못한 새로운 유형의 행위에서 과세 근거가 부재한 상태이다.

⑤ 과세 대상이 아닌 행위에 세금이 부과되는 것은 포괄주의의 과잉 적용에 해당하며, ㉡과는 반대되는 상황이다.

12. 정답: ①

정답 해설: (나) 1문단에서 상속세와 증여세는 "재산이 무상으로 이전될 때 부과되는 세금으로, 조세의 공평성과 ㉡의 재분배를 실현하는 중요한 도구로 작용한다"고 서술하고 있다. (나) 2~3문단에 따르면 상속세는 상속 재산에 일정 비율의 세금을 부과하고, 증여세도 무상 이전 재산에 세금을 부과한다. 이러한 과세를 통해 무상 이전되는 재산의 일부가 국가 재정으로 환수되며, 이는 특정인에게 재산이 집중되는 것을 완화하는 효과를 가져 ㉡이 실현된다.

오답 해설:

② 누진세율의 차등 적용과 비과세 한도의 차등은 납세자 간 세 부담의 균등화가 아니라, 재산 규모에 따른 차등적 과세와 일정 범위의 면세를 위한 장치이다. ㉠은 세 부담의 균등이 아니라 재산의 재분배를 의미한다.

③ 증여 재산의 합산 과세 규정은 분산 증여를 통한 세 부담 회피를 방지하기 위한 것이지만, 재산 분산 자체가 ㉡에 부합하기 때문이 아니다.

④ 기한 내 신고 시 공제 혜택은 납세자의 세 부담을 경감하여 자발적 신고를 유도하는 장치이지, ㉡을 직접 달성하기 위한 조치가 아니다.

⑤ 납세 의무가 재산을 받은 사람에게 있는 것은 증여세의 과세 구조에 따른 것이지만, 재산을 이전하는 사람의 부담 경감을 통해 ㉡을 촉진하기 위한 것이 아니다.

13. 정답: ①

정답 해설: ㉢는 "상속세의 부담을 줄이기 위해 정해진 기한 내에 상속세를 신고한 경우에는 상속인에 따라 일정 금액의 상속 재산을 공제받을 수 있다"는 내용으로, 상속세의 공제 조건과 혜택을 법률에 근거하여 명확히 규정한 것이다. (가) 1문단에서 조세 법률주의는 "세금 부과의 공정성과 예측 가능성을 높이는 역할"을 한다고 서술하고 있다. ㉢는 신고 기한, 공제 대상, 공제 금액이라는 과세 기준을 법률로 명시하여 납세자가 자신의 세 부담을 사전에 예측하고 합리적으로 대응할 수 있게 하는 조치로서, 조세 법률주의가 지향하는 예측 가능성 확보에 해당한다.

오답 해설:

② ㉢는 법에 명시된 공제 요건에 따른 조치이지, 법에 명시되지 않은 행위에 대해 입법 취지를 적용하여 과세하는 것이 아니다.

③ ㉢는 상속세의 공제 요건을 규정한 것이지만, 과세 대상의 범위를 법에 규정된 범위 너머로 확장하는 것이 아니다.

④ ㉢는 신고 시 공제 혜택을 제공하는 것이지만, 유사한 행위들 사이의 세 부담 형

평성을 확보하기 위한 것이 아니다.

⑤ ㉔는 납세자에게 공제 혜택을 부여하는 것이지, 국가의 조세 부과 행위에 대한 법적 통제를 강화하는 것이 아니다.

14. 정답: ①

정답 해설: ㉔는 "가족 내에서 재산을 분산 증여하여 세 부담을 회피하려는 시도를 방지하기 위함"이라고 서술하고 있다. 이 서술이 의미를 가지려면, 분산 증여를 통해 세 부담이 실제로 줄어들 수 있는 구조가 전제되어야 한다. (나) 3문단에서 증여세는 "개별 증여 행위를 기준으로 과세되며, 증여가 이루어질 때마다 부과"된다고 하였고, (나) 2~3문단에 과세 표준에 따라 10%~50%의 누진세율이 적용된다고 하였다. 따라서 재산을 여러 차례로 나누어 증여하면 각 건의 과세 표준이 낮아져 상위 세율 구간의 적용을 피할 수 있다는 것이 ㉔의 전제이다.

오답 해설:

㉔ 상속세와 증여세의 세율 구간이 동일하더라도, 상속세는 재산 전체를 기준으로 과세되는 반면 증여세는 개별 건별로 과세되므로 분산 증여 시 세 부담이 줄어 들 수 있다. 세 부담이 동일하다면 분산 증여를 통한 회피 자체가 성립하지 않으므로, 이는 ㉔의 전제가 될 수 없다.

㉔ (나) 3문단에 따르면 비과세 한도는 당사자 간 관계에 따라 달라지며, 수증자의 연령이나 소득 수준에 따라 달라진다는 서술은 지문에 없다.

㉔ (나) 3문단에 따르면 가족 간 증여하더라도 비과세 한도를 초과하는 금액에 대해서는 과세되므로, 가족 간 증여에 증여세가 면제된다는 전제는 지문과 부합하지 않는다.

㉔ (나) 3문단에 따르면 증여세의 납세 의무는 "재산을 받은 사람"에게 있으므로, 납세 의무가 재산을 주는 사람에게 있다는 전제는 지문과 부합하지 않는다.

15. 정답: ⑥

정답 해설: 입장 X는 현행 세법에 가상 화폐 증여에 관한 조항이 없으므로 과세할 수 없다는 조세 열거주의적 입장이다. 입장 X가 관철되면 가상 화폐의 무상 이전에 대해 과세 자체가 이루어지지 않으므로, Y에게 증여세의 납세 의무가 발생하지 않는다. "경제적 실질"을 근거로 과세할 수 있다는 것은 입장 Y의 논리이지 입장 X의 논리가 아니므로, 입장 X가 관철되는 상황에서 경제적 실질을 근거로 납세 의무가 존속한다고 보는 것은 두 입장의 논리를 혼동한 것이다.

오답 해설:

㉔ 입장 X는 법에 규정이 없으므로 과세 불가라는 조세 열거주의에, 입장 Y는 입법 취지를 적용하여 과세하는 조세 포괄주의에 각각 부합한다.

㉔ (가) 2문단에 "명확한 법적 근거 없이 이루어지는 과세는 곧 국민의 재산을 침해하는 결과를 초래할 수 있다"고 서술되어 있으므로, 입장 Y에 대한 위원회의 우려는 조세 열거주의의 논리적 기반과 관련된다.

㉔ (가) 4문단에 "법률의 문언만을 따를 경우에는 새로운 유형의 경제 행위에 대해 과세 공백이 발생할 수 있다"고 서술되어 있으므로, 자문단의 지적은 이 논의와 관련된다.

㉔ (나) 3문단에 증여세는 "재산을 받은 사람을 기준으로 부과"된다고 서술되어 있으므로, 입장 Y에 따라 Y에게 증여세가 부과되는 것은 이 부과 방식과 일치한다.

16. 정답: ⑤

정답 해설: <보기>에서 세무서가 생전 증여 재산을 상속 재산에 합산한 근거는 "상속세 및 증여세법 제13조 1항"이라는 법률에 명시된 조항이다. 이는 법률의 문언을 그대로 적용한 것이므로, 법에 명시되지 않은 행위에 대해 입법 취지를 적용하여 과세하는 조세 포괄주의적 해석이 아니라, 법률에 명시된 사항을 엄격히 적용하여 과세하는 조세 열거주의적 해석에 부합한다.

오답 해설:

㉔ (나) 3문단에 배우자 간 증여의 경우 6억 원까지 비과세된다고 언급되어 있으므로, 20억 원에서 6억 원을 공제한 14억 원에 대해 증여세가 부과된다.

㉔ (나) 3문단에 미성년자가 아닌 직계 존비속 간의 증여는 5천만 원까지 비과세된다고 언급되어 있으므로, 3억 원에서 5천만 원을 공제한 2억 5천만 원에 대해 증여세가 부과된다.

㉔ 丙의 사망 시점 2028년 기준으로, 2019년 증여(9년 전)와 2021년 증여(7년 전)는 모두 10년 이내에 해당하므로, 37억 원 + 20억 원 + 3억 원 = 60억 원이 과세 가액이 된다.

㉔ 제13조 1항으로 증여 재산을 상속 재산에 합산하되, 제13조 3항으로 기납부 증여세를 공제하는 것은 동일 재산에 대한 이중 과세를 방지하기 위한 조정이다.

17. 정답: ④

정답 해설: (나)는 상속세와 증여세의 개념, 부과 기준, 세율, 납세 의무자 등의 차이를 서술하고 있을 뿐, 이 차이를 해소하기 위한 법적 개선 방안을 제시하고 있지 않다.

오답 해설:

㉔ (가)는 1문단에서 조세 법률주의를 제시하고, 2~3문단에서 이를 구체화하는 조세 열거주의(납세자 권리 보장)와 조세 포괄주의(과세 회피 방지)를 각각 서술하고 있다.

㉔ (가)는 2~3문단에서 두 해석 방식을 설명한 뒤, 4문단에서 법률의 문언만을 따를 때의 과세 공백과 포괄적 해석 시의 권리 침해 우려를 들어 균형의 필요성을 제시하고 있다.

㉔ (나)는 1문단에서 두 세목이 무상 재산 이전에 부과되는 세금임을 밝히고, 2~3문단에서 각각의 부과 기준과 세율 적용 방식을 구체적으로 서술하고 있다.

㉔ (가)는 조세 법률주의의 개념을 밝힌 뒤 하위 해석 방식인 열거주의와 포괄주의를 비교하고 있고, (나)는 무상 재산 이전 과세의 개념을 밝힌 뒤 상속세와 증여세를 비교하고 있다.

18. 정답: ④

정답 해설: (가) 4문단에서 "법 해석이 지나치게 포괄적일 경우에는 납세자의 권리를 침해할 우려가 있다"라고 서술하고 있다. 이는 조세 포괄주의의 확대 적용이 납세자 권리 침해로 이어질 수 있음을 의미한다. 따라서 조세 포괄주의가 ㉔을 지향하더라도 납세자의 권리가 "항상 보장"되는 것은 아니며, ㉔의 서술은 지문의 내용과 부합하지 않는다.

오답 해설:

㉔ (가) 2문단에서 조세 열거주의는 "국가의 ㉔조세권 남용을 방지할 수 있다"라고 서술하고 있으며, 이는 법에 명시된 근거 없이 과세권이 행사되는 것을 막는 기능이다.

㉔ (가) 2문단에서 조세 열거주의는 "법조문에 규정되지 않은 새로운 형태의 경제 행위에 대해 과세할 수 없다"고 하여, 국가의 과세 행위를 법률의 틀 안에 한정함으로써 ㉔을 방지한다.

㉔ (가) 3문단에서 조세 포괄주의는 "법률이 미처 규정하지 못한 영역에까지 ㉔과세 정의를 실현하는 것을 지향한다"고 서술하고 있으며, 같은 문단에서 "유사한 경제적 실질을 가진 행위들 간의 조세 부담 형평성을 확보"한다고 서술하고 있다.

㉔ (가) 4문단에서 "열거주의적 태도로 납세자의 권리를 보호하는 동시에 포괄주의적 해석을 통해 조세 회피를 방지"하는 균형이 필요하다고 서술하고 있으므로, ㉔의 방지(열거주의)와 ㉔의 실현(포괄주의) 사이의 균형이 요구된다.

19. 정답: ②

정답 해설: (나) 2문단에서 "상속세는 상속 재산 전체를 기준으로 과세되며, ㉔가족 단위로 세금이 부과된다"라고 서술하고 있다. 이는 상속세의 과세 표준이 개별 상속인의 수령 금액이 아닌 상속 재산 전체의 가치를 기준으로 산정되며, 상속인이 여럿이라도 과세의 기준이 되는 재산 총액은 하나로 통합되어 가족 전체에 대해 세금이 부과됨을 의미한다.

오답 해설:

㉔ (나) 2문단에서 상속세는 "상속 재산 전체를 기준으로 과세"되고 "가족 단위로 세금이 부과"된다고 하였으므로, 상속인 각자의 수령 금액을 기준으로 개별 산정된다는 서술은 지문과 부합하지 않는다.

㉔ (나) 2문단에서 "납세 의무는 원칙적으로 상속받은 자에게 있다"고 하였으나, 이것이 전원에게 균등하게 분할된다는 의미는 아니다.

㉔ (나) 2문단에서 상속세는 "피상속인의 사망을 기준으로" 부과된다고 하였으므로, 사망 이전에 미리 배분되어 부과된다는 서술은 지문과 부합하지 않는다.

㉔ (나) 2문단에서 상속세의 세율은 "과세 표준에 따라 10%에서 최대 50%까지 차등 적용"된다고 하였으므로, 가족 구성원 수에 따라 세율이 달라진다는 서술은 지문에 근거가 없다.

20. 정답: ①

정답 해설: ㉔는 "반대로 법 해석이 지나치게 포괄적일 경우에는 납세자의 권리를 침해할 우려가 있다"라는 내용으로, 4문단에서 ㉔ 직전에 "법률의 문언만을 따를 경우에는 새로운 유형의 경제 행위에 대해 과세 공백이 발생할 수 있다"라는 서술이 위치해 있다. 직전 서술은 조세 열거주의만을 적용할 때의 문제(과세

공백)를, ㉠는 조세 포괄주의만을 적용할 때의 문제(권리 침해)를 각각 지적하여 대칭적 구도를 이루고 있다. 이 대칭적 구도는 두 해석 방식 모두 단독으로는 완전하지 않음을 드러내며, 바로 이어지는 "따라서 법률에 근거하되 그 해석과 적용은 사회 변화와 경제 환경의 복잡성을 반영해야 공정한 과세가 이루어질 수 있다"라는 양자 균형의 필요성을 논증하기 위한 전제를 형성한다.

오답 해설:

㉡ ㉠는 포괄주의의 한계를 지적하지만, 이 한계가 열거주의에 의해 "완전히 해소"된다거나 열거주의의 "우위"를 뒷받침한다고 서술하지 않는다. (가) 4문단은 두 해석 방식의 균형을 추구하는 것이지 어느 한쪽의 우위를 주장하는 것이 아니다.

㉢ ㉠는 포괄주의의 한계를 지적하여 양자 균형의 필요성을 뒷받침하는 것이지, 조세 법률주의 자체가 실현 불가능한 이상임을 시사하는 것이 아니다. (가) 4문단 마지막 문장은 "조세 정의의 실현하려는 노력이 병행되고 있다"고 긍정적으로 서술하고 있다.

㉣ ㉠는 조세 포괄주의의 한계를 지적하는 서술이지 조세 열거주의의 한계를 지적하는 서술이 아니다. 또한 (가) 4문단은 포괄주의로의 전면 전환을 주장하지 않는다.

㉤ ㉠는 포괄주의의 한계를 지적하는 것이지 열거주의의 한계를 지적하는 것이 아니며, 조세 법률주의가 예측 가능성을 포기해야 한다고 시사하지도 않는다.

21. 정답: ㉠

정답 해설: (가) 3문단에 따르면 조세 포괄주의는 "법에 명시되지 않았더라도 유사한 성격의 거래나 행위에는 과세하는 방식"이므로, 법 해석이 포괄적으로 이루어지면 법조문에 명시되지 않은 행위까지 과세 대상에 포함될 수 있다. 한편 (가) 1문단에서 조세 법률주의는 "세금 부과와 예측 가능성을 높이는 역할"을 하고, 2문단에서 "명확한 법적 근거 없이 이루어지는 과세는 곧 국민의 재산을 침해하는 결과를 초래할 수 있다"고 서술하고 있다. 이를 종합하면, 포괄적 해석에 의해 법에 명시되지 않은 행위까지 과세되면 납세자는 어떤 행위에 세금이 부과될지 사전에 예측하기 어려워지고, 법률에 근거하지 않은 과세가 이루어질 수 있어 납세자의 권리가 침해될 수 있다.

오답 해설:

㉡ 포괄적 해석은 과세 범위를 확대하는 것이지 축소하는 것이 아니므로, 인과 방향이 반대이다.

㉢ 두 해석 방식의 동시 적용에 따른 모순을 지적하는 것이 아니라, 포괄적 해석 자체의 문제를 서술하는 것이다.

㉣ 포괄적 해석은 과세 공백을 메워 형평성을 확보하려는 것이므로, 형평성이 약화된다는 서술은 부합하지 않는다.

㉤ 과세 당국 간 해석 불일치나 지역별 상이한 세율 적용은 지문에서 다루고 있지 않은 내용이다.

22. 정답: ㉡

정답 해설: ㉠는 "증여세는 개별 증여 행위를 기준으로 과세되며, 증여가 이루어질 때마다 부과된다는 점에서 상속세와 차이를 보인다"라는 내용이다. (나) 2문단에 따르면 상속세는 "피상속인의 사망을 기준으로" "상속 재산 전체를 기준으로 과세"되므로, 상속세의 과세 단위는 재산 전체이다. ㉡는 이와 대비하여 증여세의 과세 단위가 개별 증여 행위임을 밝히고 있다. 이러한 과세 단위의 차이는, 재산을 한 번에 상속하면 전체 금액에 누진세율이 적용되지만, 여러 차례로 나누어 증여하면 각 건의 과세 표준이 낮아져 상위 세율 구간의 적용을 피할 수 있는 구조적 가능성을 형성한다. 실제로 (나) 3문단에서 합산 과세 규정은 이러한 분산 증여를 통한 "세 부담을 회피하려는 시도를 방지"하기 위한 것이라고 서술하고 있어, ㉡가 분산 증여를 통한 세 부담 회피의 구조적 배경이 됨을 확인할 수 있다.

오답 해설:

㉢ ㉠는 증여세가 상속세와 "차이를 보인다"고 서술하고 있으므로, 동일한 과세 방식을 취한다는 전제는 ㉡의 내용과 모순된다.

㉣ (나) 2~3문단에 따르면 상속세와 증여세의 세율 구간(10%~50%)은 동일하므로, 증여세의 세율이 상속세보다 항상 낮다는 서술은 지문과 부합하지 않는다.

㉤ ㉠는 증여세의 과세 단위를 설명하는 것이지, 법에 명시되지 않은 행위에까지 과세 대상을 확장하는 근거가 아니다. 과세 대상 확장은 조세 포괄주의의 영역이다.

㉤ ㉠는 증여세가 상속세와 "차이를 보인다"고 명시하고 있으므로, 동일한 과세

단위를 채택한다는 서술은 ㉡의 내용과 모순된다.

23. 정답: ㉤

정답 해설: 입장 을은 비영리 재단에 대한 기부가 법률에 명시된 증여의 범주에 해당하지 않음을 인정하면서도, 경제적 실질에서 무상 재산 이전과 다르지 않다고 보아 입법 취지를 적용하여 과세하려는 것이다. 이는 법조문의 문언뿐 아니라 입법 취지와 경제적 실질을 종합적으로 고려하는 조세 포괄주의적 해석에 해당한다. 따라서 "법률에 명시된 증여의 범주에 해당하는 것으로 재분류"하여 "조세 열거주의의 해석 방식에 의해 과세 근거가 확보된 것"이라는 ㉤의 서술은, 입장 을의 해석 방식을 잘못 분류하고 있어 적절하지 않다.

오답 해설:

㉠ 입장 갑은 세법에 규정된 범주만을 과세 대상으로 삼는 열거주의적 해석에, 입장 을은 경제적 실질을 고려하여 과세하는 포괄주의적 해석에 각각 해당한다.

㉡ (가) 4문단에 "법률의 문언만을 따를 경우에는 새로운 유형의 경제 행위에 대해 과세 공백이 발생할 수 있다"고 서술되어 있으므로, 입장 갑에 따라 때 비영리 재단을 경유한 유사 전략이 확산될 수 있다는 위원회의 우려는 이 논의와 관련된다.

㉢ (나) 3문단에 증여세는 "재산을 받는 사람을 기준으로 부과"된다고 서술되어 있으므로, 입장 을에 따라 실질적 지배권을 이전받은 乙에게 과세하는 것은 이 방식과 일치한다.

㉣ 입장 갑이 관찰되면, 직접 증여 시 과세되는 것과 재단 경유 시 비과세되는 것 사이에 불균형이 발생하며, 이는 (가) 3문단에서 조세 포괄주의가 확보하고자 하는 "유사한 경제적 실질을 가진 행위들 간의 조세 부담 형평성"이 훼손되는 상황이다.

24. 정답: ㉢

정답 해설: 丙이 2029년에 사망하였으므로, 제13조 1항의 "상속 개시 전 10년 이내"를 기준으로 각 증여의 합산 대상 여부를 판단해야 한다. 2020년 戊에 대한 증여(9년 전)와 2023년 戊에 대한 증여(6년 전)는 10년 이내에 해당하므로 합산 대상이지만, 2018년 丁에 대한 증여는 사망 시점으로부터 11년 전에 해당하여 10년 이내의 요건을 충족하지 않는다. 따라서 합산 대상 증여 재산은 10억 원(5억+5억)이고, 과세 가액은 60억+10억=70억 원이 된다. 80억 원이라는 ㉢의 산정은 적절하지 않다.

오답 해설:

㉠ (나) 3문단에 배우자 간 증여의 경우 6억 원까지 비과세된다고 언급되어 있으므로, 10억 원에서 6억 원을 공제한 4억 원에 대해 증여세가 부과된다.

㉡ (나) 3문단에 일정 기간 내 동일인에게서 받은 증여 재산은 합산하여 과세할 수 있다고 규정하고 있으므로, 戊가 동일인인 丙에게서 2020년과 2023년에 받은 증여 재산이 합산 과세될 수 있다.

㉣ 세무서는 상속 재산 60억 원에 10년 이내 증여 재산 10억 원을 가산하여 과세 가액을 산정하고, 제13조 3항에 따라 戊가 기납부한 증여세를 상속세에서 공제한다.

㉤ 제13조 1항은 법률에 명시된 조항이므로, 이를 적용한 것은 법률의 문언을 직접 근거로 한 과세이며, 법에 명시되지 않은 행위에 입법 취지를 적용하는 조세 포괄주의적 해석과 구별된다.